

# FCPI AMUNDI AVENIR INNOVATION 4

Code ISIN part A1 : FR001400LJD1

Code ISIN part A2 : FR001400LJE9

Code ISIN part B : FR001400LJG4

Fonds Commun de Placement dans l'Innovation

Article L.214-30 du Code monétaire et financier

## Règlement

Un Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (« **FCPI** », ci-après désigné le « **Fonds** ») régi par l'article L 214-30 du Code monétaire et financier (« **CMF** »), ses textes d'applications et par le présent règlement (« **Règlement** ») est constitué à l'initiative de :

**Amundi Private Equity Funds**, société anonyme au capital de 12 394 096 euros, dont le siège social est 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 333 575, agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-99015 (la « **Société de gestion** »).

La souscription de parts d'un FCPI emporte acceptation de son Règlement.

Date d'agrément du Fonds par l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») : 10 novembre 2023.

### AVERTISSEMENT

L'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée minimale de 8 années, soit jusqu'au 31 décembre 2031 (inclus) , pouvant aller jusqu'à 10 années en cas de prorogation de la durée de vie du Fonds, soit jusqu'au 30 décembre 2033 (inclus), sur décision de la Société de gestion, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le Règlement. Le Fonds Commun de Placement dans l'Innovation est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds Commun de Placement dans l'Innovation décrits à la rubrique "profil de risque" du Règlement.

Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

**Tableau récapitulatif présentant la liste des autres fonds de capital investissement  
(FCPR, FCPI et FIP) d'ores et déjà gérés par la Société de gestion et le pourcentage de  
leur actif éligible au quota atteint au 31 mai 2023**

| Nom du fonds                                | Date de constitution | Ratio au 31/05/2023 | Date d'échéance du quota fiscal | Pourcentage de l'actif éligible prévu dans le règlement du fonds |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| FCPI Investissement 3                       | 30/09/2011           | NA                  | NA                              | 60%                                                              |
| FCPI Innovation 12                          | 30/12/2011           | NA                  | NA                              | 60%                                                              |
| SG Innovation 2011                          | 30/12/2011           | NA                  | NA                              | 60%                                                              |
| FCPI Innovation 13                          | 31/05/2012           | NA                  | NA                              | 60%                                                              |
| FIP PME France Croissance                   | 27/05/2013           | NA                  | NA                              | 80%                                                              |
| FIP Amundi France Développement 2013        | 31/12/2013           | NA                  | NA                              | 80%                                                              |
| FIP Amundi France Développement 2014        | 20/05/2014           | NA                  | NA                              | 80%                                                              |
| FIP Amundi France Développement 2015        | 19/05/2015           | NA                  | NA                              | 80%                                                              |
| FIP Amundi France Développement n°4         | 19/05/2015           | NA                  | NA                              | 80%                                                              |
| FCPR Amundi Mégatendances                   | 12/08/2016           | 95,10%              | NA                              | 50%                                                              |
| FCPR Amundi Mégatendances AV                | 16/06/2017           | 83,09%              | NA                              | 50%                                                              |
| FCPI Amundi Avenir Innovation               | 17/10/2017           | 93,45%              | NA                              | 90%                                                              |
| FCPR Amundi Mégatendances PME/ETI           | 23/02/2018           | 81,04%              | NA                              | 50%                                                              |
| FCPI Amundi Avenir Innovation 2             | 13/11/2019           | 100.11%             | 30/06/2023                      | 90%                                                              |
| FCPR Amundi Private Equity Mégatendances II | 29/11/2019           | 81,47%              | NA                              | 50%                                                              |
| FCPR Amundi Mégatendances II                | 07/02/2020           | 106,64%             | NA                              | 50%                                                              |
| FCPR Amundi Fleurons des Territoires        | 30/09/2021           | 39.57%              | 31/03/2024                      | 50%                                                              |
| FCPI Amundi Avenir Innovation 3             | 31/12/2021           | 32.08%              | 31/08/2025                      | 90%                                                              |
| FCPR Amundi Mégatendances 3 évolution       | 30/04/2023           | 0.00%               | 30/09/2025                      | 50%                                                              |

## **ARTICLE 1 - DÉNOMINATION**

Le Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (le "**Fonds**") est dénommé :

**FCPI Amundi Avenir Innovation 4**

## **ARTICLE 2 - FORME JURIDIQUE ET CONSTITUTION DU FONDS**

### **2.1. Forme juridique**

Le Fonds est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts.

Le Fonds n'ayant pas de personnalité morale, la Société de gestion représente le Fonds à l'égard des tiers conformément aux dispositions de l'article L. 214-24-42 du CMF.

La notion de copropriété implique qu'il y ait deux porteurs au moins.

### **2.2. Constitution du Fonds**

A sa constitution, l'actif du Fonds est d'un montant minimum de trois cent mille (300 000) euros. La date de dépôt des fonds, attestée par l'attestation de dépôt établie par le Dépositaire, détermine la date de constitution du Fonds (la « **Constitution** » ou la « **date de Constitution** »), soit en principe le 29 décembre 2023.

## **ARTICLE 3 – ORIENTATION DE GESTION**

### **3.1. Objectif et stratégie d'investissement**

La stratégie d'investissement du Fonds a été déterminée afin de permettre :

- aux personnes physiques redevables de l'impôt sur le revenu ("**IR**"), qui souscrivent des parts de catégorie A1, de bénéficier de la réduction d'IR prévue par l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (« **CGI** »), pour une souscription réalisée jusqu'au 29 décembre 2023.
- aux personnes physiques redevables de l'impôt sur le revenu ("**IR**"), qui souscrivent des parts de catégorie A2, de bénéficier de la réduction d'IR prévue par l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (« **CGI** »), pour une souscription réalisée jusqu'au 31 décembre 2024.

#### **3.1.1. Objectif de gestion**

L'objectif du Fonds est la constitution d'un portefeuille de titres investi à hauteur de 90% de son actif (le « **Quota Innovant** ») dans des Sociétés Innovantes européennes principalement non cotées, offrant des perspectives de croissance à moyen terme en vue de réaliser des plus-values.

Le Fonds pourra également investir dans des Sociétés Innovantes cotées, étant précisé que pour celles qui sont cotées au moment de l'investissement initial du Fonds, elles devront

respecter les conditions prévues à l'article L.214-30 du CMF et tout particulièrement celle prévue au point 11° de l'article 4.1.1. A. du Règlement.

### **3.1.2. Stratégie d'investissement**

Le Fonds pourra investir dans des PME situées dans toute l'Union européenne, étant toutefois précisé que le Fonds investira principalement dans des PME situées en France (au minimum à 60%).

Le Fonds recherchera principalement la réalisation de plus-values par des prises de participations principalement minoritaires et essentiellement dans des entreprises de taille intermédiaire et des petites et moyennes entreprises (respectivement des "ETI" et des "PME", telles que définies par le décret 2008-1354 du 18 décembre 2008) Le Fonds pourra investir accessoirement dans des sociétés de taille plus importante à condition de respecter au moins deux des trois critères qui définissent les ETI, à savoir le nombre de salariés, le chiffre d'affaires ou le total du bilan (ensemble les "Entreprises").

Le Fonds promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l'article 8 du Règlement Disclosure.

Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, le Fonds promeut des caractéristiques environnementales au sens de l'article 6 du Règlement sur la Taxonomie. Il peut investir partiellement dans des activités économiques qui contribuent à un ou plusieurs objectif(s) environnemental(aux) prescrit(s) à l'article 9 du Règlement sur la Taxonomie. Le Fonds ne prend toutefois actuellement aucun engagement quant à une proportion minimale. Le Fonds est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque.

Pour sélectionner les valeurs éligibles au sein de l'univers d'investissement, le Fonds s'appuie systématiquement sur une analyse financière combinée avec une analyse extra-financière basée sur des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) déployée en amont et en aval de la décision d'investissement. En plus de la prise en compte de contraintes financières, le processus d'investissement prévoit ainsi l'intégration de contraintes extra-financières via un mécanisme de notations ESG et une politique d'exclusion. Le processus de notation ESG permet de mesurer la performance ESG d'une participation, notamment sa capacité à anticiper et à gérer les risques et les opportunités de durabilité, propres à son secteur. Cette notation ESG permet également d'évaluer la capacité de l'équipe dirigeante de la participation à gérer les incidences négatives de leurs activités sur les facteurs de durabilité.

#### Analyse extra-financière

Pour concilier la recherche de performance avec le développement des pratiques environnementalement et socialement responsables, les critères ESG sont considérés selon une combinaison d'approches basées sur la réglementation applicable, l'amélioration des pratiques adoptées par les participations et les interactions mises en œuvre entre les participations et la Société de Gestion.

##### **i. Politique d'exclusion**

Le Fonds intègre des facteurs de durabilité dans son processus d'investissement, notamment à travers la politique d'exclusion de la Société de Gestion.

La Société de Gestion applique à tous ses investissements la Politique Investissement Responsable d'Amundi Group qui détaille les exclusions réglementaires et les politiques d'exclusions sectorielles (le détail de cette politique est disponible dans la Politique

Investissement Responsable disponible sur le site [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr)). Le Délégué s'engage à respecter cette Politique Investissement Responsable d'Amundi Group.

ii. Intégration des risques en matière de durabilité dans la décision d'investissement

A. Evaluation des risques en matière de durabilité dans la décision d'investissement pour les participations

Pour mesurer les performances ESG des entreprises, la Société de Gestion a développé une méthodologie d'analyse ESG fondée sur une approche *Best in Class* qui permet d'attribuer à chaque participation dès les diligences d'acquisition puis annuellement un score ESG quantitatif traduit en sept notes, allant de A/100 (la meilleure note) à G/0 (la moins bonne). Cette notation a pour but d'obtenir une connaissance approfondie de la performance environnementale, climatique, sociale et de gouvernance de l'ensemble des investissements du Fonds. Les entreprises obtenant une note « F » ou « G » sont systématiquement exclues de l'univers d'investissement.

Ainsi, la Société de Gestion évalue pour au moins 90% de son portefeuille l'exposition aux risques et aux opportunités des entreprises, notamment les facteurs de durabilité et les risques en matière de durabilité ainsi que la façon dont les entreprises gèrent ces sujets pour chacun des secteurs.

Une analyse ESG est réalisée tous les ans afin de suivre l'évolution des notations ESG et l'évolution des risques de durabilité des participations. La revue annuelle des performances ESG donne lieu à la qualification de l'évolution constatée et permet d'identifier l'éventuelle dégradation des facteurs de durabilité ou des risques de durabilité qui pourraient avoir un impact sur le rendement financier du Fonds.

Le Délégué dispose d'une méthodologie équivalente à celle d'Amundi PEF énoncée ci-dessus et s'engage à fournir à Amundi PEF toute information requise dans le cadre des rapports semestriels décrits dans le règlement du Fonds.

iii. Prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité au niveau des produits financiers

La Société de Gestion s'efforce de prendre en compte les incidences négatives obligatoires s'appliquant à la stratégie du Fonds dans son processus de sélection et de gestion des investissements.

La revue annuelle des participations permet d'analyser les incidences négatives en matière de durabilité survenues au cours de l'année. En cas de dégradation des facteurs de durabilité, une nouvelle évaluation ESG approfondie peut être menée en collaboration avec la participation afin de i) déterminer la cause de la dégradation des facteurs de durabilité et des risques en matière de durabilité ; et ii) identifier si cette dégradation est ponctuelle ou est susceptible de s'inscrire dans le temps et iii) accompagner l'entreprise dans la mise en place de mesures pour améliorer son profil ESG.

**3.1.2.1. Stratégie d'investissement du Quota Innovant**

La stratégie d'investissement mise en œuvre pour atteindre l'objectif de gestion décrit au 3.1.1 ci-dessus sera la suivante :

- Le Fonds investira en capital-développement et en capital-risque.

Le Fonds a pour objectif d'investir dans des Sociétés Innovantes à différents stades de maturité, afin de couvrir l'ensemble des stades du financement des Sociétés Innovantes,

allant de l'amorçage d'un projet à l'accompagnement de Sociétés Innovantes rentables, en particulier aux débuts de sa phase de croissance.

- Le Fonds prendra des participations minoritaires dans les Sociétés Innovantes. Il est rappelé que, conformément à la réglementation applicable au Fonds, son actif pourra être employé à dix (10) % au plus en titres d'un même émetteur.

Les Sociétés Innovantes développeront des innovations technologiques de rupture dans tous secteurs, notamment dans les quatre (4) secteurs stratégiques suivants :

- énergie et environnement ;
- la santé ;
- industrie 4.0 (i.e : systèmes cyber-physiques, internet des objets, big data et cloud computing);
- technologies du digital.

Les technologies de rupture développées par les Sociétés Innovantes seront de deux (2) ordres :

- les innovations de rupture, fondées sur le développement intensif de technologies de rupture issues des laboratoires de recherche, et associées le plus souvent à des enjeux industriels,
- les innovations d'usage, fondées sur l'assemblage de technologies matures pour le développement d'usages et/ou de modèles économiques nouveaux, et représentées notamment dans l'économie digitale.

**3.1.2.2.** Conformément aux dispositions de l'article L. 214-30, III du CMF, l'actif du Fonds devra être constitué pour 40% au moins, de titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en remboursement d'obligations et/ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de Sociétés Innovantes.

### **3.1.2.3. Catégorie d'actifs pour le Quota Innovant**

En fonction des opportunités, le Fonds pourra investir au titre de son Quota Innovant dans les classes d'actifs suivantes :

- titres associatifs, titres participatifs ou titres de capital de sociétés ou donnant accès au capital de sociétés, y compris actions de préférence définies aux articles L. 228-11 et suivants du Code de Commerce (les "**Actions de Préférence**"), parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège, étant précisé :
  - (i) qu'il doit s'agir de titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, d'obligations dont le contrat d'émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d'obligations converties, d'obligations convertibles,
  - (ii) que les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d'obligations et les titres reçus en contrepartie d'obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l'actif du Fonds,
  - (iii) que les titres ou parts qui ont fait l'objet d'un rachat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :

- leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au (i) ci-dessus détenus par le Fonds, ou

- au moment du rachat des titres ou parts, le Fonds s'engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts de cette société mentionnés au (i) ci-dessus, dont l'émission est prévue au plan d'entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat,

la réalisation de cette condition mentionnée au (iii) étant appréciée sur la durée du Fonds,

- titres de créance donnant accès au capital (obligations convertibles en actions, obligations dont le contrat d'émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions), étant précisé que lorsque ces titres de créances font l'objet d'une notation, celle-ci ne sera pas inférieure à A-3 dans l'échelle de notation Standard & Poor's ou une notation équivalente ; et
- avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des Sociétés Innovantes dans lesquelles le Fonds détient au moins cinq (5) % du capital (dans la limite de 15 % de l'actif du Fonds).

S'agissant des Actions de Préférence dans lesquelles le Fonds pourra être amené à investir, il convient de préciser que la ou les préférences attachées à ces actions consisteront principalement en des droits politiques (droit d'information renforcé et ou droit en terme de gouvernance, à savoir la faculté d'être représenté dans les organes d'administration et de surveillance) et/ou en des droits financiers prenant la forme d'un mécanisme de liquidation préférentielle du boni de liquidation (voire d'un mécanisme de répartition préférentielle du prix de cession). Des clauses de liquidation ou de répartition préférentielle pourront également être insérées dans les pactes d'actionnaires des sociétés dans lesquelles le Fonds investira.

Le Fonds pourra, selon les circonstances, dans le cadre d'un investissement dans une société donnée, être amené à souscrire des Actions de Préférence et/ou prendre certains engagements contractuels qui seraient de nature à limiter ou plafonner la performance de l'investissement.

#### **3.1.2.4. Stratégie d'investissement du Quota Libre**

Le Fonds a pour objectif d'investir la part de l'actif non investie en titres éligibles au Quota Innovant (le « **Quota Libre** ») de la manière suivante :

L'objectif de gestion du Quota Libre, représentant 10% maximum de l'actif du Fonds, est la recherche de la meilleure performance par une participation aux évolutions des marchés actions, obligations et monétaires.

La stratégie d'investissement pour le Quota Libre consiste en la mise en œuvre d'une politique active et diversifiée d'allocation d'actifs.

Le Quota Libre pourra être constitué de valeurs négociées sur les marchés réglementés et/ou organisés, qui comprennent essentiellement des actions couvrant tous les secteurs économiques et des obligations de toute qualité de signature émises par tout organisme privé ou public ayant éventuellement fait appel aux services d'une agence de notation. Les titres obligataires sont, par définition, plus ou moins exposés aux risques de crédit et de taux (cf. article 3.2. ci-dessous). Ces titres seront acquis directement, ou par l'intermédiaire (i) d'organismes de placement collectif, (ii) de sociétés d'investissement ou (iii) d'entités constituées dans un Etat membre de l'Organisation de Coopération et du Développement Economique dont l'objet principal est d'investir dans des titres de sociétés non cotés sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une

entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger.

En fonction de l'appréciation faite par la Société de gestion sur les perspectives à moyen terme des placements actions ou taux, la Société de gestion se réserve la possibilité d'investir tout ou partie du Quota Libre en OPCVM et/ou fonds d'investissement à vocation générale actions, obligataires ou monétaires, dont les risques sont rappelés dans le profil de risques.

Le Quota Libre pourra également être investi dans des Sociétés Innovantes ou dans des sociétés qui répondent à la stratégie d'investissement du Fonds mais qui ne sont pas des Sociétés Innovantes.

Le Délégué déterminera le niveau de trésorerie du Fonds. Cette trésorerie sera placée en produits liquides (tels que bons du Trésor - émis ou non par des pays de l'Union Européenne - et OPCVM monétaires ou obligataires) dont la maturité est inférieure ou égale à douze mois et l'exposition aux risques de crédit et de contrepartie sera limitée autant que possible.

Par ailleurs, le Quota Libre pourra être investi en titres de créances négociables de toute notation (tels que billets de trésorerie, certificats de dépôt, etc.) libellés en toutes devises, émis par tout type d'émetteurs.

Le Fonds pourra, le cas échéant, détenir des produits dérivés tels que des instruments financiers à terme simples, dans un objectif de couverture contre les risques actions, de crédit, de contrepartie, de taux et de change, tels que définis à l'article 3.2. ci-dessous), incluant sans s'y limiter des contrats de swap. Dans cette hypothèse, la Société de gestion aura recours à la méthode du calcul de l'engagement, telle que prévue par les articles 422-53 à 422-55 du règlement général de l'AMF, afin de procéder au calcul du risque global du Fonds.

#### **3.1.2.5. Stratégie d'investissement pour les phases d'investissement et de désinvestissement**

Les sommes collectées à la Constitution du Fonds en attente d'investissement en titres de Sociétés Innovantes et les sommes en attente de distribution seront investies en titres éligibles au Quota Libre.

### **3.2. Profil de risque**

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques liés à l'investissement dans le Fonds. Les facteurs de risques sont exposés ci-après.

#### ***1. Risques inhérents à tout investissement en capital***

Le Fonds a vocation à financer en fonds propres des entreprises (actions) et quasi fonds propres. L'investisseur doit être conscient qu'un investissement dans le Fonds comporte un risque de perte en capital en cas de dégradation de la valeur des actifs dans lesquels le Fonds est investi.

#### ***2. Risque lié aux Sociétés Innovantes***

La performance du Fonds dépendra en grande partie du succès des Sociétés Innovantes dans lesquelles le portefeuille est investi. L'évolution de ces sociétés pourrait être affectée par des facteurs défavorables (développement des produits, conditions de marché, concurrence etc.) et en conséquence entraîner une baisse de la valeur liquidative des parts du Fonds.

#### ***3. Risque de liquidité des actifs du Fonds***



Le Fonds investissant principalement dans des entreprises non cotées, les titres qu'il détient sont peu liquides. De même, le Fonds peut être investi dans des entreprises de faible capitalisation boursière, dont le volume de titres sur le marché (le flottant) peut être réduit conduisant donc à une volatilité importante.

#### **4. Risque lié à la valeur des sociétés du portefeuille au moment des cessions**

Les sociétés du portefeuille font l'objet d'évaluations conformément aux règles de valorisation prévues à l'article 15 du Règlement. Ces évaluations sont destinées à fixer périodiquement l'évolution de la valeur estimée des actifs en portefeuille et à calculer la valeur liquidative des parts du Fonds. Compte tenu des évolutions possibles des conditions de marché au jour de la cession du portefeuille, il ne peut être exclu que les sociétés du portefeuille soient cédées à un prix inférieur à celui auquel leurs titres auront été évalués.

#### **5. Risque de taux**

Les liquidités non investies dans des titres de sociétés pourront être investies en supports monétaires et/ou obligataires pouvant connaître une variation des taux. En cas d'évolution défavorable des taux, la valeur liquidative du Fonds pourra être impactée négativement.

#### **6. Risque de crédit**

Le Fonds peut investir dans des actifs obligataires, monétaires et diversifiés. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur de ces créances peut entraîner une baisse de la valeur liquidative des parts du Fonds.

#### **7. Risque de change**

Il s'agit du risque de baisse des devises d'investissement du Fonds par rapport à l'euro. En cas de baisse d'une devise par rapport à la devise de référence (soit l'euro), la valeur liquidative des parts du Fonds peut baisser.

#### **8. Risque lié au niveau de frais élevé**

Le niveau de frais auxquels est exposé ce Fonds suppose une performance élevée et peut donc avoir une incidence défavorable sur la rentabilité de l'investissement. La performance, fonction de la composition de l'actif du Fonds, peut ne pas être conforme aux objectifs de l'investisseur.

#### **9. Risque actions**

L'évolution négative des cours de bourse peut entraîner une diminution de la valeur liquidative de parts du Fonds.

#### **10. Risque de contrepartie**

Le risque lié à la conclusion de contrats sur instruments financiers à terme en particulier et aux produits dérivés en général, dont la contrepartie ne tiendrait pas ses engagements, l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis du portefeuille du Fonds.

#### **11. Risque lié à l'impact des techniques financières telles que des produits dérivés**

L'utilisation de produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans le portefeuille du Fonds. La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative dudit portefeuille.

#### **12. Risque en matière de durabilité**

Il s'agit du risque lié à un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.

### **ARTICLE 4 – REGLES D'INVESTISSEMENT**

Les règles décrites ci-dessous résultent des contraintes légales et réglementaires visées par le CMF, le CGI et leurs textes d'application.

Par ailleurs, le Fonds étant un FCPI éligible aux dispositifs fiscaux prévoyant d'une part une réduction et une exonération en matière d'IR les contraintes fiscales de composition de l'actif du Fonds liées à ces dispositifs et les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ces avantages sont détaillées dans la note fiscale du Fonds, non visée par l'AMF (la "**Note Fiscale**"), et remise aux porteurs de parts préalablement à leur souscription.

Les avantages fiscaux décrits dans la Note Fiscale sont susceptibles d'être modifiés voire de disparaître en cas de modification de la réglementation en vigueur au jour de sa publication.

#### **4.1. Règles applicables aux quotas du Fonds**

**4.1.1. A.** Conformément à l'article L. 214-30 du CMF, l'actif du Fonds doit être constitué, pour soixante-dix (70) % au moins, de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et avances en compte-courant tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28 du CMF émis par (ou consentis à) des sociétés (les « **Sociétés Innovantes** ») :

**1°/** qui ont leur siège dans un État membre de l'Union Européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

**2°/** qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si leur activité était exercée en France ;

**3°/** qui n'ont pas leur capital détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI de l'article L. 214-30 du CMF ;

**4°/** qui ont une activité innovante. Cette condition est remplie par le respect de l'une des conditions suivantes :

- (i) avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l'article 244 quater B du CGI représentant au moins 10% des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription du Fonds, étant précisé que pour l'application aux sociétés n'ayant jamais clos d'exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l'exercice courant à la date de souscription du Fonds et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, ou
- (ii) être capables de démontrer qu'elles développent ou développeront dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois (3) ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret (à ce jour Bpifrance financement).

**5°/** qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L.314-18 du Code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du CGI, des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

**6°/** dont les actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

**7°/** dont les souscriptions au capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garanties en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

**8°/** dont l'effectif salarié compte au moins deux (2) salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la réduction d'IR  
, ou un (1) salarié si elles sont soumises à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

**9°/** qui n'ont pas procédé au cours des douze (12) derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports ;

**10°/** qui constituent des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

**11°/** qui n'ont pas de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du CMF, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;

**12°/** qui remplissent l'une des trois conditions suivantes :

- (i) elles n'exercent leur activité sur aucun marché ; ou
- (ii) exercent leur activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale, étant précisé que si ces sociétés ont fait appel à l'organisme mentionné au 4°/ (ii) ci-dessus (à ce jour Bpifrance financement), celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. A défaut, celle-ci est définie comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI, à savoir par décret ; ou
- (iii) elles ont un besoin d'investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à cinquante (50) % de leur chiffre d'affaires annuel moyen des cinq (5) années précédentes ;

**13°/** qui ne sont pas qualifiables d'entreprises en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

**14°/** qui respectent la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI (i.e., le montant total des versements qu'elles ont reçus au titre de souscriptions donnant droit à la réduction d'IR

- investissement en direct, par une holding, par un fonds - et des aides dont elles ont bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas quinze (15) millions d'euros).

Il est précisé que les conditions visées (i) aux 4°, 10°, 11° et 12° ci-dessus s'apprécient lors de l'investissement initial par le Fonds, et (ii) les conditions visées aux 13° à 14° ci-dessus s'apprécient lors de chaque investissement par le Fonds.

Lorsque les titres d'une société respectant initialement les conditions prévues ci-dessus détenus par le Fonds sont, postérieurement à l'investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le Quota Innovant pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.

**B.** L'actif du Fonds est constitué, pour quarante (40) % au moins, de titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en remboursement d'obligations et/ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de Sociétés Innovantes respectant les conditions définies au point A ci-dessus.

**C.** Sont également éligibles au Quota Innovant, les titres de capital mentionnés au I de l'article L.214-28 du CMF et, dans la limite de vingt (20) % de l'actif du Fonds, au III du même article L.214-28 lorsqu'ils sont émis par les sociétés mères qui remplissent les conditions suivantes :

1. la société mère répond aux conditions mentionnées aux 1° à 14° ci-dessus. La condition prévue au (ii) du 4° du point A. ci-dessus est appréciée par l'organisme mentionné à ce même (ii) (à ce jour Bpifrance financement) au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au 3. ci-dessous, dans des conditions fixées par décret,
2. la société mère a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au 3. ci-dessous et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du CGI,
3. la société mère détient exclusivement des participations représentant au moins soixante-quinze (75) % du capital de sociétés :
  - dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 du CMF ;
  - qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 214-28 du CMF, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;
  - et qui remplissent les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 214-30 du CMF ou ont pour objet l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du CGI,
4. la société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au 3) du présent point C. qui remplit les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 214-30 du CMF. En cas de cession par la société mère de titres de filiales mentionnées ci-dessus remettant en cause le seuil de détention de soixante-quinze (75) %, les titres de la société mère cessent d'être pris en compte dans le Quota Innovant.

**D.** Pour les sociétés mères mentionnées au point C. ci-dessus, l'article R. 214-62 du CMF précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif salarié prévue au 8° du point A. ci-dessus, et l'article R. 214-63 du CMF précise les modalités d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations mentionnée au 3. du point C. ci-dessus.

**E.** Les quotas d'investissement du Fonds (inclus donc le Quota Innovant) doivent être atteints à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la Période de Souscription, soit le 31 mai 2026 en principe, et à hauteur de 100 % au plus tard le

dernier jour du quinzième mois suivant, soit le 31 août 2027 en principe conformément aux dispositions de l'article 885-0 V bis, III, 1, c du CGI.

**F.** Les quotas d'investissements du Fonds sont calculés conformément aux dispositions légales et réglementaires, et plus particulièrement conformément aux articles L. 214-28, L. 214-30 et R.214-47 et suivants du CMF.

Par ailleurs, il est rappelé que le Fonds doit aussi respecter le quota d'investissement de 50 % mentionné à l'article L.214-28 du CMF au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la Constitution du Fonds, et jusqu'à au moins la clôture du cinquième exercice du Fonds.

**G.** Les titres ou parts acquis à l'occasion d'investissements de suivi dans les Sociétés Innovantes dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du Fonds au titre du Quota Innovant peuvent être comptabilisés dans ce Quota Innovant si les conditions prévues au 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies, à savoir :

- (i) le montant total du financement des risques ne dépasse pas 15 millions d'euros, et
- (ii) de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise initial, et
- (iii) l'entreprise bénéficiaire des investissements de suivi n'est pas devenue liée, au sens de l'article 3, paragraphe 3, de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, à une entreprise autre que l'intermédiaire financier ou l'investisseur privé indépendant qui finance les risques au titre de la mesure, excepté si la nouvelle entité remplit les conditions prévues dans la définition des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

**4.1.2.** Le Fonds devra en outre respecter, dans les délais et conditions prévus par la réglementation, les ratios de division des risques et d'emprise, visés aux articles R. 214-48 à R. 214-52 du CMF.

**4.1.3.** Le Fonds pourra recourir à des emprunts d'espèces dans la limite de 10% du montant de son actif.

## **4.2. Modification des textes applicables**

Dans le cas où l'un des textes d'application impérative visés au présent Règlement serait modifié, les nouvelles dispositions seront automatiquement appliquées et le cas échéant, intégrées dans le Règlement.

## **ARTICLE 5 – REGLES DE CO-INVESTISSEMENT, DE CO-DESINVESTISSEMENT, TRANSFERTS DE PARTICIPATIONS ET PRESTATIONS DE SERVICES**

### **5.1 Règles de co-investissement avec les autres véhicules d'investissement gérés par la Société de gestion ou par le Délégué ou avec des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-56 du CMF (« Société Liée »)**

Le Fonds pourra co-investir avec d'autres fonds existants gérés par la Société de gestion ou par le Délégué, dès lors que ces co-investissements se réaliseront à des conditions financières et juridiques et à des dates de réalisation équivalentes à l'entrée comme à la sortie.

En particulier, le Fonds pourra co-investir avec d'autres fonds, géré par Supernova Invest (le Délégué) à due proportion de leur capacité d'investissement respective et tout en tenant compte des situations particulières telles que précisées ci-après.

La répartition des dossiers d'opportunité d'investissement dans les sociétés cibles entre les fonds gérés par le Délégué et/ou une entreprise liée, est réalisée conformément au Règlement de Déontologie, et en application des règles mentionnées ci-dessous en fonction de l'horizon d'investissement des fonds et de leur trésorerie disponible.

En cas de modifications du Règlement de Déontologie, la Société de Gestion mentionne simplement les évolutions apportées dans son prochain document périodique adressé aux porteurs de parts. Le cas échéant, une information spéciale sera communiquée au Dépositaire.

Le Fonds ne pourra participer à une opération d'apport de fonds propres complémentaires au profit d'une entreprise dans laquelle une Société Liée ou les véhicules d'investissement que gère cette dernière sont déjà actionnaires que si un ou plusieurs investisseurs tiers extérieurs intervienne(nt) au nouveau tour de table pour un montant significatif.

Dans ce cas, la participation du Fonds à l'opération sera subordonnée à sa réalisation dans des conditions équivalentes (avec un prix identique) à celles applicables audit tiers.

A défaut de participation d'investisseurs tiers extérieurs, la participation du Fonds à l'opération ne pourra être réalisée qu'après que deux experts indépendants, qui peut être le Commissaire aux Comptes du Fonds, ait établi un rapport spécial sur cette opération.

Le rapport annuel doit relater les opérations concernées. Le cas échéant, il doit en outre décrire les motifs pour lesquels aucun investisseur tiers n'est intervenu, et justifier l'opportunité de l'investissement complémentaire ainsi que son montant.

Ces dispositions cessent de s'appliquer dès lors que les titres concernés font l'objet d'une cotation sur un marché réglementé.

## **5.2 Transfert de participations**

Les opérations de transfert de participations entre le Fonds et (i) d'autres véhicules d'investissement gérés ou conseillés par le Délégué ou (ii) des entreprises liées au sens de l'article R.214-74 du CMF sont autorisées uniquement si elles sont justifiées par l'intérêt des porteurs de parts du Fonds et si elles respectent les dispositions légales et réglementaires ainsi que les recommandations émises par le Règlement de Déontologie commun à France Invest et l'Association Française de Gestion financière (AFG), en vigueur au jour du transfert. En particulier, elles feront l'objet d'une analyse formalisée avec l'intervention du responsable de la conformité et du contrôle interne dans le processus de validation.

De plus, préalablement à toute opération de transfert, le Délégué a l'obligation d'en informer la Société de gestion  
et de lui demander une autorisation préalable.

La Société de gestion mentionnera l'opération réalisée dans le rapport annuel et précisera le montant du *carried interest* éventuellement généré par l'opération.

La Société de gestion s'abstiendra de recevoir ou de verser à une Société Liée ou à elle-même toute commission de transaction à l'occasion de l'opération.

### 5.3 - Règles de co-investissement et co-désinvestissement avec la Société de gestion, ses salariés, ses dirigeants et les personnes agissant pour son compte

La Société de gestion, ses salariés, ses dirigeants et les personnes agissant pour son compte ne co-investiront pas avec le Fonds, sauf éventuellement pour ce qui concerne le nombre de titres strictement nécessaire à l'exercice de leurs fonctions de représentation du Fonds en qualité de membre du Conseil d'Administration, du Conseil de Surveillance ou de tout autre comité des sociétés dont les titres sont détenus dans le portefeuille.

### ARTICLE 6 - REGLES DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D'INTERETS

La Société de Gestion agira en toutes circonstances dans l'intérêt exclusif des Porteurs de Parts et fera ses meilleurs efforts pour éviter toute situation de conflit d'intérêts. Le cas échéant, les conflits d'intérêts potentiels ou avérés seront traités dans l'intérêt exclusif des Porteurs de Parts et selon les modalités prévues par les procédures internes de la Société de Gestion..

De façon générale, l'ensemble des opérations visées au présent paragraphe seront soumises au règlement de déontologie des sociétés de gestion bénéficiant d'un agrément pour le capital investissement, commun à France Invest et l'AFG (Association Française de Gestion financière) (le "**Règlement de Déontologie**").

En cas de contradiction entre les règles énoncées ci-dessous et celles du Règlement de Déontologie, ces dernières seront applicables. Dans le cas où les règles du Règlement de Déontologie seraient modifiées pendant la Durée du Fonds, la Société de Gestion pourra les appliquer de plein droit, sans qu'une modification du Règlement ne soit nécessaire.

Dès lors que les titres concernés font l'objet d'une cotation sur un Marché d'Instruments Financiers, les conditions ci-dessous mentionnées aux Articles 6.2 et 1.6.3 cessent de s'appliquer.

#### 6.1 Critères de répartition des investissements entre le Fonds et les Véhicules Gérés, par la Société de Gestion, et co-investissements avec les Véhicules Gérés.

Les conditions des co-investissements entre le Fonds et les Véhicules Gérés sont les suivantes :

les Investissements répondant à la politique et aux objectifs d'investissement des Véhicules Gérés leur seront proposés à des conditions identiques, le cas échéant, à l'entrée comme à la sortie;

ces Investissements seront répartis entre les Véhicules Gérés au pro-rata de leurs engagements respectifs.

Il pourra également être tenu compte de situations particulières des Véhicules Gérés, liées notamment aux ratios juridiques ou fiscaux qui leur sont applicables, au solde de trésorerie ou aux montants restant à investir de chacun d'eux, à la durée de vie des Véhicules Gérés restant à courir, aux différences dans la durée de vie restante des Fonds Parallèles, du degré d'avancement du respect des ratios juridiques ou fiscaux des Véhicules Gérés et des zones géographiques privilégiées par ces fonds.

#### 6.2 Prises de participation du Fonds aux cotés de sociétés qui sont liées à la Société de Gestion au sens de l'article R. 214-74 du CMF ("**Sociétés Liées**").

Le Fonds ne pourra participer à une opération d'apport de fonds propres complémentaires au profit d'une entreprise dans laquelle une Société Liée ou les véhicules d'investissement que gère cette dernière sont déjà actionnaires que si un ou plusieurs investisseurs tiers extérieurs intervienne(nt) au nouveau tour de table pour un montant significatif.

Dans ce cas, la participation du Fonds à l'opération sera subordonnée à sa réalisation dans des conditions équivalentes (avec un prix identique) à celles applicables aux dits tiers.

A défaut de participation d'investisseurs tiers extérieurs, la participation du Fonds à l'opération ne pourra être réalisée qu'après que deux experts indépendants, dont éventuellement le Commissaire aux Comptes du Fonds, ont établi un rapport spécial sur cette opération.

Le rapport annuel doit relater les opérations concernées. Le cas échéant, il doit en outre décrire les motifs pour lesquels aucun investisseur tiers n'est intervenu, et justifier l'opportunité de l'investissement complémentaire ainsi que son montant.

Ces dispositions cessent de s'appliquer dès lors que les titres concernés font l'objet d'une cotation sur un marché réglementé.

- Co-investissements et co-désinvestissements du Fonds avec la Société de Gestion, ses dirigeants et salariés, et les personnes agissant pour son compte.

La Société de Gestion, ses dirigeants et salariés, les Affiliées de la Société de Gestion et les personnes agissant pour son compte ne peuvent pas, directement ou indirectement, co-investir aux côtés du Fonds dans une Entreprise, sauf éventuellement pour ce qui concerne le nombre de titres strictement nécessaire à l'exercice de leurs fonctions de représentation du Fonds en qualité de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre comité des sociétés dont les titres sont détenus dans le portefeuille.

Le Fonds n'investira pas dans une Entreprise dans laquelle la Société de Gestion et/ou un ou plusieurs de ses membres détiennent une participation.

- Information des Porteurs de Parts.

Tout événement ayant trait à des co-investissements ou co-désinvestissements ou apports de fonds propres complémentaires du Fonds impliquant les règles décrites au présent Article fait l'objet d'une mention spécifique dans le rapport de gestion annuel de la Société de Gestion aux Porteurs de Parts.

### 6.3 Transfert (cession ou acquisition) de participations ou portage.

- Transferts de participations hors hypothèses de portage

A l'exception des hypothèses de portage visées à l'Article ( ) - ci-après, le Fonds pourra, conformément à la réglementation applicable, (x) céder à une Société Liée ou à un Véhicule Géré, ou (y) acquérir auprès d'une Société Liée ou d'un Véhicule Géré, un Investissement uniquement si :

une telle opération de transfert de participations est justifiée par l'intérêt des Porteurs de Parts;

le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de la Société de Gestion a été consulté sur cette opération;

un ou plusieurs experts indépendants ou le Commissaire aux Comptes s'est prononcé sur la valorisation de l'actif cédé ou acquis (selon le cas) ou (y) un (ou plusieurs) investisseur(s) tiers non placé(s) dans une situation de conflits d'intérêts et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec la Société de Gestion (ou selon le cas, son Affiliée concernée)



acquiert ou cède (selon le cas) concomitamment une partie significative de l'actif concerné.

La Société de Gestion détaillera dans le rapport annuel de gestion du Fonds les conditions de réalisation de ces opérations conformément aux "dispositions" (tel que ce terme est utilisé dans le Règlement de Déontologie) du Règlement de Déontologie et indiquera, le cas échéant, le montant et la nature de toute commission de transaction reçue par la Société de Gestion à l'occasion des opérations de transfert visées au présent Article 6.3.

La Société de Gestion prendra en compte les "recommandations" (tel que ce terme est utilisé dans le Règlement de Déontologie) du Règlement de Déontologie dans le cadre des opérations de transfert visées au présent Article 6.3.

- Cas particulier du portage

Le Fonds ne pourra pas réaliser une opération de portage (tel que ce terme est utilisé dans le Règlement de Déontologie) au profit d'une Société Liée ou d'un Véhicule Géré mais pourra être le bénéficiaire d'une opération de portage (tel que ce terme est utilisé dans le Règlement de Déontologie) réalisée par une Société Liée ou un Véhicule Géré.

#### **6.4 Prestations de services de la Société de Gestion ou de Sociétés Liées.**

En aucun cas, les membres du personnel de la Société de Gestion agissant pour leur propre compte ne pourront réaliser, directement ou au travers d'une société interposée autre que la Société de Gestion, des prestations de service rémunérées au profit du Fonds ou au profit d'Entreprises dans lesquelles le Fonds détient une participation ou envisage de prendre une participation.

Dans le cas où des prestations de service seraient réalisées par la Société de Gestion au bénéfice d'Entreprises dans lesquelles le Fonds détient une participation ou envisage de prendre une participation, les éventuels honoraires de conseils et de transactions que pourrait percevoir la Société de Gestion au titre de ces prestations viendront en diminution de la Commission de Gestion due à la Société de Gestion, au *prorata* de la participation en fonds propres et quasi fonds propres détenue par le Fonds dans l'Entreprise du portefeuille concernée.

La Société de Gestion mentionne dans son rapport de gestion annuel, la nature et le montant détaillé des Honoraires de Transaction facturés par elle aux Entreprises du portefeuille du Fonds.

La Société de Gestion doit mettre préalablement en concurrence plusieurs prestataires lorsqu'elle souhaite faire réaliser une prestation de service significative au profit du Fonds ou au profit d'une Entreprise dans laquelle le Fonds détient une participation, dès lors que l'un des prestataires pressenti est une Société Liée.

La Société de Gestion mentionne dans son rapport de gestion annuel, la nature et le montant global des sommes facturées au Fonds, par la Société de Gestion et/ou les Sociétés Liées.

Si le bénéficiaire est une Société Liée, le rapport de gestion annuel indique, dans la limite des diligences nécessaires qu'aura effectuées la Société de Gestion pour recueillir ces informations, l'identité dudit bénéficiaire et le montant global facturé.

La Société de Gestion est une entité liée à un établissement de crédit. En conséquence et tant qu'elle sera liée à un établissement de crédit, elle devra mentionner dans son rapport de gestion annuel, l'existence d'opérations de crédit significatives réalisées par une Entreprise du portefeuille du Fonds avec cet établissement de crédit.

## **6.5** Revenus annexes liés aux Investissements du Fonds

La Société de Gestion ne pourra recevoir des fonds d'investissement dans lesquels le Fonds a une participation ou de leur société de gestion, des revenus constitutifs de rétrocessions de commission de gestion.

Si la Société de Gestion est amenée à négocier avec la société de gestion d'un fonds d'investissement de tels revenus, ceux-ci seront versés directement au Fonds.

## **ARTICLE 7 – PARTS DU FONDS**

Les droits des porteurs sont exprimés en parts. Chaque part d'une même catégorie correspondant à une même fraction de l'actif du Fonds.

### **7.1. Forme des parts**

Les parts du Fonds sont en nominatif administré. Le Fonds est admis en Euroclear France.

### **7.2. Catégories de parts**

**7.2.1.** Les droits des copropriétaires sont représentés par des parts de trois catégories A1, A2 et B conférant des droits différents aux porteurs.

**7.2.2.** La souscription des parts de catégorie A1 et A2 du Fonds est réservée, pour les parts de catégorie A1 et A2, aux personnes physiques, redevables de l'IR et souhaitant bénéficier d'une réduction de leur IR conformément au dispositif prévu à l'article 199 terdecies-0 A du CGI

Il est précisé que les personnes physiques qui sont redevables de l'IR pourront sous certaines conditions bénéficier de l'exonération d'IR prévue aux articles 150-0 A (sur les plus-values de cession éventuelles des parts du Fonds) et 163 quinquies B du CGI (sur les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts du Fonds<sup>1</sup>).

Aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée (son conjoint, ses ascendants et descendants) ne peut détenir plus de dix (10) % des parts du Fonds.

Les parts de catégorie B seront souscrites ou acquises par la Société de gestion, ses salariés, mandataires sociaux et dirigeants, ainsi que par le Délégué, ses salariés, mandataires sociaux et dirigeants. Il relève de la Société de gestion de s'assurer de la qualité des souscripteurs de parts de catégorie B.

**7.2.3.** Chaque part de même catégorie correspond à une même fraction de l'actif du Fonds.

L'actif du Fonds comprend les montants souscrits et libérés par les porteurs, augmentés des Produits Nets et des Plus Values Nettes du Fonds.

### **7.3. Nombre et valeur des parts**

La valeur d'origine, ou valeur nominale, des parts de catégorie A1 et A2 est de cent (100) euros (hors droit d'entrée).

Un investisseur doit souscrire au moins dix (10) parts A1 ou A2 et ne pourra souscrire qu'un nombre entier de parts de catégorie A1 ou A2.

La valeur d'origine, ou valeur nominale, de la part de catégorie B est de dix (10) euros. Conformément aux dispositions de l'article 150-0 A du CGI et de l'article 41 DGA de l'annexe III du CGI, les parts de catégorie B représenteront au moins 0,25% du montant total des souscriptions dans le Fonds (parts de catégorie A1, A2 et B).

---

<sup>1</sup> Ces conditions sont détaillées dans la note fiscale non visée par l'AMF.

Les parts de catégorie A et B ne sont pas fractionnables.

#### **7.4. Droits attachés aux parts**

##### **7.4.1. Droits respectifs de chacune des catégories de parts**

Les parts de catégorie A1 ont vocation à recevoir :

- un montant égal à leur montant souscrit et libéré (hors droits d'entrée),
- un montant égal à quatre-vingt (80) % du solde des Produits Nets et des Plus-Values Nettes du Fonds, retenu à proportion du nombre total de parts de catégorie A1 sur le nombre total de parts de catégorie A1 et A2.

Les parts de catégorie A2 ont vocation à recevoir :

- un montant égal à leur montant souscrit et libéré (hors droits d'entrée),
- un montant égal à quatre-vingt (80) % du solde des Produits Nets et des Plus-Values Nettes du Fonds, retenu à proportion du nombre total de parts de catégorie A2 sur le nombre total de parts de catégorie A1 et A2.

Les parts de catégorie B ont vocation à recevoir :

- un montant égal à leur montant souscrit et libéré,
- un montant égal à vingt (20) % du solde des Produits Nets et des Plus-Values Nettes du Fonds.

##### **7.4.2. Exercice des droits attachés à chacune des catégories de parts**

Les droits attachés aux parts de catégorie A1, A2 et B tels que définis à l'article 7.4.1. précédent s'exerceront lors des distributions en espèces ou en titres effectuées par le Fonds, quelle qu'en soit l'origine selon l'ordre de priorité d'imputation suivant :

- a) en premier lieu, aux porteurs de parts de catégorie A1 et A2, jusqu'à ce qu'ils aient reçu un montant égal au montant de leur souscription libérée (hors droits d'entrée) ;
- b) en second lieu, le cas échéant, aux porteurs de parts de catégorie B, jusqu'à ce qu'ils aient reçu un montant égal au montant de leur souscription libérée ;
- c) en troisième lieu, le solde, s'il existe, est réparti entre les porteurs de parts de catégorie A1, A2 et B à hauteur :
  - c.1. de quatre-vingt (80) % dudit solde pour les porteurs de parts de catégorie A1 et A2,
  - c.2. de vingt (20) % dudit solde pour les porteurs de parts de catégorie B,

étant rappelé que les distributions aux porteurs de parts de catégorie B ne pourront intervenir de manière effective qu'après remboursement aux porteurs de parts de catégorie A1 et A2 de l'intégralité des montants effectivement libérés au titre de leurs souscriptions et, en tout état de cause, qu'à compter d'un délai de cinq (5) ans suivant la date de Constitution du Fonds <sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Etant rappelé qu'en tout état de cause, les distributions aux parts de catégorie B ne peuvent intervenir qu'après remboursement des parts de catégorie A1 et A2 et que ce remboursement ne peut en principe pas intervenir avant le lendemain du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la fin de la Période de Souscription.

Au sein de chaque catégorie de parts la répartition des distributions s'effectuera pour chaque porteur de parts au prorata du nombre de parts détenues.

## **ARTICLE 8 – MONTANT MINIMAL DE L'ACTIF**

Il ne peut être procédé au rachat des parts si l'actif du Fonds devient inférieur à 300.000 euros. Lorsque l'actif demeure pendant trente (30) jours inférieur à ce montant, la Société de gestion prend les dispositions nécessaires afin de procéder à la liquidation du Fonds, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 422-16 du règlement général de l'AMF (modifications du Fonds).

## **ARTICLE 9 – DUREE DE VIE DU FONDS**

Le Fonds est créé pour une durée de huit (8) ans à compter de la date de Constitution venant à échéance en principe le 31 décembre 2031, sauf les cas de dissolution anticipée visés à l'article 28 ci-après du présent Règlement.

Afin notamment d'assurer la liquidation des investissements effectués, cette durée peut être prorogée par la Société de gestion pour deux (2) périodes successives de un (1) an, soit jusqu'au plus tard le 30 décembre 2033, à charge pour la Société de gestion de notifier sa décision aux porteurs de parts, au moins trois (3) mois avant l'échéance de sa durée initiale ou d'une précédente prorogation. Elle sera par ailleurs portée à la connaissance de l'AMF et du Dépositaire.

## **ARTICLE 10 – SOUSCRIPTION DE PARTS**

### **10.1. Période de Souscription**

Les parts de catégorie A1 et A2 du Fonds pourront être souscrites pendant deux périodes successives : une période dite de commercialisation puis une période dite de souscription :

- la période de commercialisation se déroulera de la date d'agrément par l'AMF à la date de Constitution du Fonds, soit jusqu'au 29 décembre 2023;
- la période de souscription (la "**Période de Souscription**") s'étendra du lendemain de la date de Constitution du Fonds jusqu'au 14ème mois suivant la date de Constitution du Fonds, soit le 28 février 2025, étant précisé que : les parts A1 ne pourront être souscrites au-delà du 29 décembre 2023 et que les parts A2 ne pourront être souscrites au-delà du 31 décembre 2024.

Les souscriptions des parts B devront être reçues le 29 janvier 2023 au plus tard.

### **(i) En matière d'IR :**

#### **a/ Réduction d'IR sur les revenus de 2023 :**

L'attention des investisseurs potentiels du Fonds est attirée sur le fait que les souscriptions de parts de catégorie A1 qui auront été envoyées et libérées au plus tard le 29 décembre 2023 à minuit pourront bénéficier, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues dans la Note Fiscale et des évolutions fiscales qui pourraient intervenir ultérieurement à la date d'agrément de l'AMF, de la réduction d'IR sur les revenus de 2023 et recevront l'attestation fiscale correspondante.

#### b/ Réduction d'IR sur les revenus de 2024 :

Par ailleurs, l'attention des investisseurs potentiels du Fonds est attirée sur le fait que les souscriptions de parts A2 qui auront été envoyées et libérées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024 à minuit, devraient pouvoir bénéficier, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues dans la Note Fiscale et des évolutions fiscales qui pourraient intervenir ultérieurement à la date d'agrément de l'AMF, de la réduction d'IR sur les revenus de 2024. Ils recevront l'attestation fiscale correspondante.

### **10.2. Modalités de souscription**

Les souscripteurs s'engagent par écrit, de façon ferme et irrévocable, à souscrire une somme correspondant au montant de leur souscription, au travers d'un "**Bulletin de Souscription**",:

Souscription de parts A1 et A2 :

- les souscriptions de parts A1 reçues et libérées au plus tard le 29 décembre 2023 minuit seront réputées avoir été effectuées par le souscripteur au titre de la réduction de son IR sur les revenus de 2023,
- les souscriptions de parts A2 reçues et libérées entre le 1<sup>er</sup> janvier 2024 et le 31 décembre 2024 minuit seront effectuées par le souscripteur au titre de la réduction de son IR sur les revenus de 2024.

Les souscriptions sont uniquement effectuées en numéraire. Les souscriptions de parts sont irrévocables et libérées en totalité en une seule fois lors de la souscription.

Les parts sont émises après libération intégrale de la souscription.

Il est perçu un droit d'entrée de trois (3) %, net de taxe, maximum du montant libéré par part A1 ou A2 souscrite. Ce droit d'entrée n'est pas acquis au Fonds et a vocation à être versé, en tout ou partie, au distributeur. Ce droit d'entrée n'est pas pris en compte dans la souscription, au titre des droits des parts visés à l'article 7.4., et donc dans le calcul de la réduction d'IR

### **10.3. Valeur de souscription**

Avant la publication de la première valeur liquidative, la valeur de souscription des parts A1, A2 et B est égale à leur valeur nominale.

Dès lors que le Fonds aura publié la première valeur liquidative, la valeur de souscription des parts sera égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- la prochaine valeur liquidative connue de la part selon sa catégorie,
- la valeur nominale de la part selon sa catégorie

## **ARTICLE 11 – RACHAT DES PARTS**

Les porteurs de parts de catégorie A1 et A2 ne peuvent en demander le rachat par le Fonds pendant la durée de vie du Fonds le cas échéant prorogée sur décision de la Société de gestion, soit au plus tard jusqu'au 30 décembre 2033 inclus (la "**Période de blocage**").

Cependant à titre exceptionnel, le rachat par le Fonds, à la demande d'un porteur de parts, d'une ou plusieurs parts de catégorie A1 ou A2, peut intervenir pendant la durée de vie du Fonds à condition d'être justifié par un lien de causalité direct avec l'un des événements suivants listés ci-dessous :

- invalidité du porteur, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune correspondant au classement de la 2<sup>ème</sup> ou 3<sup>ème</sup> catégorie prévu à l'article L341-4 du Code de la sécurité sociale,
- décès du porteur, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune,
- licenciement (hors cas de rupture conventionnelle ou de rupture de la période d'essai notamment) du porteur, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

Les événements signalés ci-dessus ne sont pris en compte au titre d'un rachat exceptionnel que s'ils sont postérieurs à la date de souscription.

Ces éventuelles demandes de rachat devront être adressées au Dépositaire, par lettre simple accompagnée du justificatif de la survenance de l'un des événements ci-dessus, qui en informe aussitôt la Société de gestion.

Il est néanmoins rappelé que la réduction d'IR dont peuvent bénéficier les porteurs de parts selon le régime fiscal actuel, et qui sont décrits dans la Note Fiscale, non validée par l'AMF, sont conditionnés à ce que le porteur de parts conserve ses parts pendant une période courant jusqu'au 31 décembre de la cinquième (5<sup>ème</sup>) année suivant celle de sa souscription. Par ailleurs, l'exonération d'IR dont sont susceptibles de bénéficier les porteurs de parts selon le régime fiscal actuel, et qui sont décrits dans la Note Fiscale, non validée par l'AMF, sont conditionnés à ce que le porteur de parts conserve ses parts pendant une période d'au moins cinq (5) ans suivant celle de sa souscription. Une demande de rachat au cours de ces périodes, non motivée par la survenance d'un des cas de circonstances exceptionnelles mentionnés ci-dessus, peut remettre en cause tout ou partie des avantages fiscaux obtenus.

Cependant, aucune demande de rachat par le Fonds ne sera recevable après la mise en dissolution du Fonds.

Les parts de catégorie B ne pourront être rachetées qu'à la liquidation du Fonds ou après que les autres parts émises auront été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

## **ARTICLE 12 – TRANSFERT DE PARTS**

### **12.1. Transfert de parts de catégorie A1 et A2**

Les Transferts de parts de catégorie A1 et A2 entre porteurs (sous réserve que l'un d'eux, s'il est une personne physique, ne détienne pas plus de dix (10) % des parts du Fonds) ou entre porteurs et tiers sont libres. La Société de gestion n'a pas la responsabilité de vérifier ce seuil et ne serait être tenue responsable.

Ils peuvent être effectués à tout moment.

Ils ne peuvent porter que sur un nombre entier de parts.

Il convient de rappeler que :

- la réduction d'IR est conditionnée à la conservation des parts du Fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième (5ème) année suivant celle de la souscription, et qu'elles sont susceptibles d'être remises en cause en cas de non-respect de cet engagement de conservation (notamment en cas de transfert de parts).
- l'exonération d'IR sur les produits et plus-values reçus du Fonds ainsi que sur les plus-values réalisées lors de la cession des parts du Fonds est conditionnée à la conservation des parts du Fonds jusqu'à la cinquième (5ème) année suivant la date de leur souscription et qu'elle est susceptible d'être remise en cause en cas de non-respect de cet engagement de conservation (notamment en cas de transfert de parts), sauf dans les cas limitativement prévus par la réglementation s'agissant des produits.

Tout porteur de parts est invité à examiner avec ses conseils fiscaux habituels sa situation personnelle au regard de la réduction d'IR (et, le cas échéant, exonération d'IR sur les plus-values de cessions et les produits distribués par le Fonds) dont il aura bénéficié avant de céder ses parts.

## **12.2. Transfert de parts de catégorie B**

Les Transferts de parts de catégorie B ne peuvent être effectués qu'entre personnes répondant aux critères énoncés à l'article 7.2.2.

Ces Transferts ne peuvent être réalisés qu'après notification préalable à la Société de gestion et recueil de son agrément exprès audit Transfert. Il relève de la Société de gestion de s'assurer de la qualité des bénéficiaires du Transfert de parts de catégorie B.

## **12.3. Déclaration de Transfert de parts**

Pour être opposable aux tiers et au Fonds, le Transfert doit faire l'objet d'une déclaration de transfert signée par le porteur de parts et le bénéficiaire du Transfert notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société de gestion. La Société de gestion en informe le Dépositaire.

La déclaration doit mentionner la dénomination (ou le nom), l'adresse postale et le domicile fiscal du porteur de parts et du bénéficiaire du Transfert, la date du Transfert, le nombre de parts cédées, et le prix auquel la transaction a été effectuée. Cette déclaration fait ensuite l'objet d'une mention portée par le Dépositaire sur la liste des porteurs de parts.

La Société de gestion tient une liste nominative et chronologique des offres de Transfert qu'elle a reçues.

## **ARTICLE 13 – DISTRIBUTION DE REVENUS**

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence ainsi que tous produits relatifs aux titres, constituant le portefeuille du Fonds majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion, des dotations éventuelles aux amortissements et de la charge des emprunts, éventuellement augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

Le revenu distribuable est égal à la somme des valeurs suivantes :

- au résultat net de l'exercice augmenté des reports à nouveau et majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos,



- plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

La Société de gestion décide de la répartition des résultats.

Toutefois, afin que les souscripteurs bénéficient de l'exonération d'IR prévue à l'article 163 quinquies B du CGI, la Société de gestion ne procédera à aucune distribution de revenus distribuables avant l'échéance d'un délai de 5 ans à compter de la clôture de la Période de Souscription, sauf exception, notamment pour des raisons liées au respect des quotas et ratios applicables au Fonds.

En conséquence, la Société de gestion capitalisera en principe, pendant au moins toute la durée de ce délai de 5 ans, l'intégralité des revenus perçus par le Fonds.

Après cette date, le Fonds pourra procéder à des distributions ou répartitions en numéraire.

La Société de gestion pourra également décider en cours d'exercice la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes dans la limite des revenus nets comptabilisés à la date de la décision.

Les sommes distribuées ou réparties entre les porteurs de parts le sont conformément à l'ordre de priorité d'imputation stipulé à l'article 7.4.2. du Règlement.

#### **ARTICLE 14 – DISTRIBUTION DES PRODUITS DE CESSIION**

Le Fonds ne procédera à aucune distribution d'actifs avant l'échéance d'un délai de 5 ans à compter de la clôture de la Période de Souscription, sauf exception, notamment pour des raisons liées au respect des quotas et ratios applicables au Fonds.

Les distributions ou répartitions d'actifs qui seront effectuées après ce délai, mais avant la période de liquidation, se feront exclusivement en numéraire. Les sommes ainsi distribuées ou réparties seront affectées en priorité à l'amortissement des parts. Ces distributions occasionneraient la réduction de la valeur liquidative des parts concernées.

Toute distribution d'actifs se fait dans le respect de l'ordre de priorité d'imputation stipulé à l'article 7.4.2. du Règlement.

Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts B sont effectivement versées aux porteurs de parts B au moins cinq ans après la date de Constitution du Fonds.

Un rapport spécial concernant les distributions effectuées au bénéfice des porteurs de parts B est établi par le Commissaire aux Comptes.

#### **ARTICLE 15 – REGLES DE VALORISATION ET CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE**

##### **15.1. Périodicité et communication de la valeur liquidative**

La valeur liquidative d'origine des parts est calculée le jour de la Constitution du Fonds, soit en principe le 29 décembre 2023.

Jusqu'à la mise en liquidation du Fonds, la valeur liquidative des parts est établie le dernier jour de bourse des marchés Euronext des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année. Dès lors que le Fonds sera mis en liquidation, la valeur liquidative des parts sera établie le dernier jour de bourse des marchés Euronext des mois de juin et décembre de chaque année.

## 15.2. Règles de valorisation

En vue du calcul de la valeur liquidative des parts de catégorie A1, A2 et B prévue à l'article 15.3 ci-après, l'évaluation de l'Actif Net du Fonds sera réalisée à la fin de chaque trimestre.

L'**Actif Net du Fonds** est déterminé en déduisant de la valeur des actifs du Fonds le passif éventuel du Fonds.

Les évaluations trimestrielles, et notamment celle intervenant à la clôture de l'exercice comptable, sont vérifiées par le Commissaire aux Comptes et mises à la disposition des porteurs de parts dans un délai de huit (8) semaines à compter de la date des arrêtés comptables trimestriels.

### 15.2.1 – Valorisation des lignes cotées

Les valeurs négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées sur la base du dernier cours demandé (bid price) constaté sur le marché réglementé où ils sont négociés, au jour de l'évaluation ou le dernier jour ouvré précédent le jour de l'évaluation si celui-ci n'est pas un jour ouvré. Si besoin, ce cours sera converti en euro en prenant en compte le cours de la devise à Paris au jour de l'évaluation. Toutefois, lorsque le montant des transactions réalisées sur le marché concerné est très réduit et que le cours demandé n'est pas significatif, ces instruments financiers sont évalués comme les instruments financiers non cotés.

Les titres de créance et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Toutefois, les titres de créance négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à trois mois et en l'absence de sensibilité particulière pourront être évalués selon la méthode linéaire. Les modalités d'application de ces règles sont arrêtées par la Société de gestion et précisées dans l'annexe aux comptes annuels.

Les actions ou parts d'OPCVM et de FIA sont évaluées soit sur la base de la dernière valeur liquidative connue, soit sur le prix de marché négocié sur un marché réglementé connu au jour de l'évaluation, soit sur la valeur liquidative estimée à partir des dernières informations données par l'administrateur ou le gérant de l'OPCVM ou du FIA.

Le cas échéant, la Société de gestion peut estimer, avec prudence et bonne foi, la juste valeur des OPCVM et FIA, en prenant en considération la dernière valeur liquidative officielle publiée ou toute autre information, dont les performances estimées, reçue des OPCVM et FIA. Toutefois, les valeurs liquidatives de l'OPCVM et du FIA qui seront calculées selon cette méthode seront considérées comme finales et applicables en dépit de toute divergence future.

### 15.2.2 – Valorisation des lignes non-cotées

La Société de gestion procède à l'évaluation des valeurs mobilières non cotées ou de celles dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou de celles cotées sur un marché non réglementé, en se conformant aux règles retenues par l'IPEV - International Private Equity and Venture Capital Valuation Board (Guide international d'évaluation à l'usage du capital

investissement et du capital-risque élaboré par l'AFIC, la BVCA et l'EVCA) en vigueur au jour de l'évaluation.

### **15.3. Valeur liquidative**

La valeur liquidative de chaque catégorie de parts est déterminée en calculant le montant qui serait distribué à chaque catégorie de parts, conformément à l'article 7.4.2, si, à la date de calcul, tous les actifs du Fonds étaient cédés à un prix égal à la valeur de ces actifs déterminée conformément à l'article 15.2, en tenant compte, à la date de calcul, du montant total des souscriptions libérées de chaque catégorie de parts, et du montant total déjà versé à chaque catégorie de parts depuis leur souscription sous forme de distribution ou de rachat de parts.

La valeur liquidative de chaque part d'une même catégorie est égale au montant distribuable défini ci-dessus attribué à cette catégorie de parts divisé par le nombre de parts appartenant à cette catégorie.

La valeur liquidative la plus récente est communiquée à tous les porteurs de parts qui en font la demande, dans les huit (8) jours ouvrés de leur demande.

## **ARTICLE 16 – EXERCICE COMPTABLE**

L'exercice comptable commence le premier jour suivant la clôture de l'exercice précédent qui se termine le dernier jour de bourse des marchés Euronext du mois de juin, et se termine le dernier jour de bourse des marchés Euronext du mois de juin suivant. Toutefois, le premier exercice comptable commence à la date de Constitution du Fonds et sera clos le dernier jour de bourse des marchés Euronext du mois de juin 2025.

Le dernier exercice comptable se terminera à la liquidation du Fonds.

## **ARTICLE 17 – DOCUMENTS D'INFORMATION**

À la clôture de chaque semestre, la Société de gestion établit le document intitulé « Composition de l'actif ». Par ailleurs, à la clôture de chaque exercice comptable, la Société de gestion établit le rapport annuel concernant l'exercice écoulé. L'ensemble des documents ci-dessus est contrôlé par le Commissaire aux Comptes.

L'inventaire des actifs du Fonds est établi dans un délai de six (6) semaines à compter de la fin de chaque semestre par la Société de gestion, et ce sous le contrôle du Dépositaire.

La Société de gestion tient ces documents à la disposition des porteurs de parts dans les six mois suivant la clôture de l'exercice et les informe du montant des revenus auxquels ils ont droit. Ces documents, en sus du présent Règlement, sont ou seront disponibles sur simple demande écrite du porteur adressée à la Société de gestion dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception de la demande. Sur option, ces documents pourront lui être adressés sous format électronique.

La Société de gestion enverra aux porteurs de parts une lettre d'information annuelle détaillant les frais, conformément à l'arrêté pris pour l'application du décret relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 *terdecies*-0 A et 885-0 V *bis* du CGI.

Respect par le Fonds de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) :

## **Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »)**

En tant qu'acteur des marchés financiers, la Société de Gestion du Fonds est soumise au Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « **Règlement Disclosure** »).

Le Règlement Disclosure établit des règles harmonisées pour les acteurs des marchés financiers relatives à la transparence en ce qui concerne l'intégration des risques en matière de durabilité (article 6 du Règlement Disclosure), la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans le processus d'investissement (article 8 du Règlement Disclosure) ou les objectifs d'investissement durable (article 9 du Règlement Disclosure).

Le risque en matière de durabilité est défini comme un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.

L'investissement durable correspond à un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d'indicateurs clés en matière d'utilisation efficace des ressources concernant l'utilisation d'énergie, d'énergies renouvelables, de matières premières, d'eau et de terres, en matière de production de déchets et d'émissions de gaz à effet de serre ou en matière d'effets sur la biodiversité et l'économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l'intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales.

## **- Règlement (UE) 2020/852 (dit « Règlement sur la Taxonomie ») sur la mise en place d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement Disclosure.**

La Taxonomie a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables d'un point de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs environnementaux : (i) atténuation des changements climatiques, (ii) adaptation aux changements climatiques, (iii) utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines, (iv) transition vers l'économie circulaire (déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et contrôle de la pollution, (vi) protection des écosystèmes sains.

Afin d'établir le degré de durabilité environnementale d'un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou plusieurs des six objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative aux cinq autres objectifs environnementaux (principe "do no significant harm" ou "DNSH"), qu'elle est réalisée dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle respecte les critères d'examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au Règlement sur la Taxonomie.

Conformément à l'état actuel du Règlement sur la Taxonomie, la Société de gestion s'assure actuellement que les investissements ne nuisent pas de manière significative à tout autre objectif environnemental en mettant en œuvre des politiques d'exclusion par rapport aux

émetteurs dont les pratiques environnementales et/ou sociales et/ou de gouvernance sont controversées.

Nonobstant ce qui précède, le principe " ne pas nuire de manière significative " s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au Fonds qui prennent en compte les critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la partie restante de ce Fonds ne prennent pas en compte les critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental.

Pour plus d'informations sur l'approche d'Amundi vis-à-vis de la Réglementation Taxonomique, veuillez-vous reporter à l'Annexe 2 - Informations relatives à l'ESG du présent Règlement et à la Déclaration Réglementaire ESG d'Amundi sur [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

**- Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022**

Le 6 avril 2022, la Commission européenne a publié ses normes techniques de réglementation (« RTS ») de niveau 2 dans le cadre à la fois du règlement sur la divulgation et du règlement sur la taxonomie. Les RTS étaient accompagnées de cinq annexes, qui fournissent des modèles de divulgation obligatoire.

Les RTS sont un ensemble consolidé de normes techniques, qui fournissent des détails supplémentaires sur le contenu, la méthodologie et la présentation de certaines exigences de divulgation existantes en vertu du règlement sur la divulgation et du règlement sur la taxonomie.

Le règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission fixant les RTS a été publié le 25 juillet 2022 au Journal officiel de l'UE (JO). La RTS s'appliquera à compter du 1er janvier 2023.

**Pour plus de détails sur la manière le Fonds se conforme aux exigences du Règlement Disclosure, du Règlement sur la Taxonomie et des RTS, veuillez-vous reporter aux états financiers annuels du Fonds, ainsi qu'à l'Annexe I - Informations relatives à l'ESG pertinente du présent Règlement.**

### TITRE III – LES ACTEURS

#### Dénomination des acteurs et de leurs coordonnées :

|                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Société de gestion                     | Amundi Private Equity Funds – 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris                      |
| Délégataire                            | Supernova Invest - 9 rue Duphot 75001 Paris                                              |
| Dépositaire                            | Caceis Bank – 89-93 RUE Gabriel Péri, 92120 Montrouge                                    |
| Délégataire administratif et comptable | Alter Domus Fund Services France, 37 avenue Pierre 1 <sup>er</sup> de Serbie 75008 Paris |
| Commissaire aux Comptes                | Deloitte & Associés, 185 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly                          |

#### ARTICLE 18- LA SOCIÉTÉ DE GESTION

La gestion du Fonds est assurée par la Société de gestion, conformément à l'orientation définie au présent Règlement.

La Société de gestion agit en toutes circonstances pour le compte des porteurs des parts et peut seule, directement ou par délégation de pouvoir à tout mandataire, exercer les droits de vote attachés aux titres compris dans le Fonds. Elle décide des investissements, assure le suivi des participations et décide des désinvestissements.

#### ARTICLE 19 - LE DÉPOSITAIRE

Le Dépositaire :

- 1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués par la Société de gestion pour le compte du Fonds, sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au Règlement ;
- 2° S'assure que le calcul de la valeur des parts est conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au Règlement ;
- 3° Exécute les instructions de la Société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et au Règlement ;
- 4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs du Fonds, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
- 5° S'assure que les produits du Fonds reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au Règlement.

Le Dépositaire doit s'assurer de la régularité des décisions de la Société de gestion. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles. En cas de litige avec la Société de gestion, il en informe l'AMF.

#### ARTICLE 20 – DELEGATAIRE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE

A la date de Constitution du Fonds, la Société de gestion a délégué l'activité de gestion administrative et comptable à Alter Domus Fund Services France, 37 avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie 75008 Paris (le « **Délégataire administratif et comptable** »).

## **ARTICLE 21 – DELEGATAIRE DE LA GESTION FINANCIERE**

A la date de Constitution du Fonds, la Société de gestion a délégué la gestion financière de l'intégralité du Quota Innovant à Supernova Invest

Supernova Invest est une société de gestion de portefeuille dont le siège social est 9 rue Duphot 75001 Paris, agréée par l'AMF sous le numéro GP-17000008. (le « Déléataire »).

## **ARTICLE 22 - LE COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Un Commissaire aux Comptes est désigné pour une durée de six (6) exercices, après accord de l'AMF, par la Société de gestion. Il peut être renouvelé dans ses fonctions.

Il effectue les diligences et contrôles prévus par la loi et notamment vérifie chaque fois qu'il y a lieu, la sincérité et la régularité des comptes et des indications de nature comptable contenues dans le rapport de gestion. Il porte à la connaissance de l'AMF, ainsi qu'à celle de la Société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

Les évaluations des actifs et la détermination des parités d'échange dans les opérations de transformation, fusion ou scission sont effectuées sous le contrôle du Commissaire aux Comptes. Il apprécie tout apport en nature et établit sous sa responsabilité un rapport relatif à son évaluation et à sa rémunération. Il atteste l'exactitude de la composition de l'actif et des autres éléments avant publication. En cas de liquidation, il évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de cette liquidation. Il atteste les situations servant de base à la distribution d'acomptes.

Les honoraires du Commissaire aux Comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et les organes compétents de la Société de gestion au vu d'un programme de travail précisant les diligences estimées nécessaires.

Le Commissaire aux Comptes du Fonds à la Constitution est Deloitte & Associés.

#### **TITRE IV – FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU FONDS**

##### **Avertissement**

Les droits d'entrée et de sortie viennent augmenter le prix de souscription payé par l'investisseur ou diminuer le prix de remboursement.

Les droits acquis au Fonds servent à compenser les frais supportés par le Fonds pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les droits non acquis reviennent à la Société de gestion, au commercialisateur, etc.

Il est rappelé en outre que, conformément aux dispositions de l'article 10, les porteurs de parts ne peuvent exiger le rachat de leurs parts jusqu'au 31 décembre 2031 inclus ou jusqu'au 30 décembre 2033 inclus en cas de prorogation de la durée de vie du Fonds, sauf cas de rachat anticipé ou exceptionnels prévus dans le Règlement



| Catégorie agrégée de frais, telle que définie à l'article D.214-80-1 du Code monétaire et financier | Description du type de frais prélevés                                                            | Règle de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du montant des souscriptions initiales totales, en moyenne annuelle non actualisée sur l'ensemble de la durée de l'investissement |                                                                                                                                                                                          | Règles exactes de calcul ou de plafonnement, en fonction d'autres assiettes que le montant des souscriptions initiales                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                             | Destinataire: distributeur ou gestionnaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                  | Taux                                                                                                                                                                                               | Description complémentaire                                                                                                                                                               | Assiette                                                                                                                                                                                                                                                           | Taux ou barème | Description complémentaire                                                                                                                                  |                                            |
| Droits d'entrée et de sortie                                                                        | Droits d'entrée                                                                                  | 0.375%                                                                                                                                                                                             | Ce taux a été annualisé et ramené au montant total des souscriptions de parts A et B pour les besoins du calcul du TFAM conformément aux règles de calcul de l'article D. 214-80 du CMF. | Montant total des souscriptions de Parts A (hors droits d'entrée).                                                                                                                                                                                                 | 3%             | Ce taux est un taux net de taxes. Il correspond au prélèvement maximum qui peut être prélevé à la souscription des parts A.                                 | Distributeur                               |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement                                                    | Frais de gestion financière : rémunération du gestionnaire (incluant la part du distributeur)    | 2.3%                                                                                                                                                                                               | Ces frais constituent la rémunération de la Société de gestion.                                                                                                                          | Collecte nette du 29 décembre 2023 au 28 février 2025 (le cas échéant diminué des rachats), puis sur le montant investi moins les provisions à 100% et/ou sur les sociétés faisant l'objet de procédures collectives, moins les cessions pour les années restantes | 2.3%           | Ce taux est le taux maximum que peut prélever le gestionnaire. Si un distributeur se voit verser des frais récurrents, ces frais sont compris dans ce taux. | Gestionnaire                               |
|                                                                                                     | Frais de gestion financière : part du distributeur (inclus dans la rémunération du gestionnaire) | 0.75%                                                                                                                                                                                              | Ces frais sont pris en charge par la Société de gestion                                                                                                                                  | Collecte nette du 29 décembre 2023 au 28 février 2025 (le cas échéant diminué des rachats), puis sur le montant investi moins les provisions à 100% et/ou sur les sociétés faisant l'objet de procédures collectives, moins les                                    | 0.75%          | Cette rémunération est incluse dans la rémunération de la Société de gestion.                                                                               | Distributeur                               |

|                                                      |                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                      |                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cessions pour les années restantes                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|                                                      | Frais récurrents de fonctionnement                                                                     | 0,5373% | La rémunération des intervenants sur le fonds tels que le Dépositaire, le Commissaire aux comptes, le Gestionnaire comptable et le teneur de registre, sont pris en charge par le Fonds                                                                                                                                                      | Suivant les intervenants, les frais reposent soit sur un montant fixe pouvant évoluer suivant l'indice Syntec (CAC et Valorisateur), soit sur un taux fixe appliqué sur l'actif net (Dépositaire et teneur de registre). | 0,5373% | Ces frais sont destinés à différents intervenants parmi lesquels le dépositaire, le commissaire aux comptes et le délégué comptable. Leur rémunération est généralement calculée sur la base de l'Actif net avec parfois une rémunération forfaitaire minimum défini dans leur contrat                                                       | Gestionnaire |
| Frais non récurrents de gestion et de fonctionnement | Frais de constitution                                                                                  | N/A     | Les frais de constitution, prélevés en une seule fois au moment de la constitution du Fonds, sont pris en charge par la Société de gestion. Le taux ci-contre est annualisé et ramené au montant total des souscriptions de parts A et B pour les besoins du calcul du TFAM conformément aux règles de calcul de l'article D. 214-80 du CMF. | Montant total des souscriptions de Parts A telles que libérées dans le Fonds à leur valeur initiale (hors droits d'entrée)                                                                                               | N/A     | Les frais de constitution (TTC) seront prélevés en une seule fois au moment de la constitution du Fonds. Ces frais recouvrent notamment les frais d'avocats liés à l'instruction du dossier d'agrément auprès de l'AMF et les frais de promotion du fonds (impression des documents et référencement du Fonds sur des sites Internet , ...). | Gestionnaire |
|                                                      | Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et la cession des participations | 0,2803% | Les frais engagés dans le cadre des investissements, du suivi et de la cession des participations du Quota fiscal sont pris en charge par les sociétés dans lesquelles le Fonds investit.                                                                                                                                                    | Montant par transaction sur la durée de vie du Fonds                                                                                                                                                                     | 0,2803% | Ces frais sont pris en charge par les sociétés dans lesquelles le Fonds investit .                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestionnaire |

|  |                            |       |                                                                                                       |                        |       |                                                                               |              |
|--|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Frais de gestion indirects | 0,05% | Les montants investis en OPC dans le cadre du Quota libre sont exclus du calcul des frais de gestion. | Montant investi en OPC | 0,05% | Cette rémunération est incluse dans la rémunération de la Société de gestion. | Gestionnaire |
|--|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|

**Le Taux de Frais Annuel Maximum sera de 3.5426%.**

### **Modalités spécifiques de partage de la plus-value ("carried interest")**

| <b>Description des principales règles de partage de la plus-value ("carried interest")</b>                                                                                                      | <b>Abréviation ou formule de calcul</b>                             | <b>Valeur</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pourcentage maximum des produits et plus-values nets de charges du Fonds attribués aux parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts aura été remboursé au souscripteur | (PVD)                                                               | 20%           |
| Pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage (PVD)             | (SM)                                                                | 0.25%         |
| Pourcentage de rentabilité du Fonds qui doit être atteint pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage (PVD)                               | (RM)<br>Remboursement du nominal des parts de catégorie A1, A2 et B | 100%          |

### **ARTICLE 23 – FRAIS RÉCURRENTS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU FONDS**

Les frais récurrents de fonctionnement et de gestion du Fonds recouvrent tous les frais facturés directement au Fonds (dépenses), à l'exception des frais de transactions. Ils sont exprimés en charges comprises.

Ces frais comprennent notamment :

- la rémunération de la Société de gestion,
- la rémunération du Dépositaire,
- la rémunération du Délégué administratif et comptable,
- les honoraires du Commissaire aux Comptes,
- Les frais de gestion du passif du Fonds.

La Société de gestion prélèvera au maximum 3.5426% TTC par an, calculé sur le montant total des souscriptions recueillies par le Fonds (hors droits d'entrée), au titre des frais récurrents de fonctionnement et de gestion du Fonds.

La rémunération est perçue trimestriellement à terme échu au premier jour du trimestre civil suivant, sur la base de l'assiette applicable telle qu'indiquée ci-dessus.

Afin de permettre au Fonds de satisfaire ses objectifs d'investissement, cette rémunération sera prélevée sur la trésorerie disponible (la "**Trésorerie Libre**") du Fonds. La Trésorerie Libre est égale à la somme des disponibilités du Fonds, incluant le montant des produits courants, intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, emprunts, et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, diminuée du montant restant à investir pour atteindre le Quota Innovant ou de tout passif exigible. La rémunération prélevée ne pourra en aucun cas être supérieure à la Trésorerie Libre. Dans l'hypothèse où tout ou partie d'une échéance trimestrielle de paiement ne pourrait être versée, faute d'une Trésorerie Libre suffisante, le solde de la rémunération due et non versée sera provisionné pour paiement dès que la Trésorerie Libre le permettra.

La rémunération est due à compter du jour de la Constitution du Fonds. Cette rémunération est due jusqu'à la date de clôture des opérations de liquidation du Fonds.

Dans l'éventualité où un terme de paiement de la rémunération de la Société de gestion serait payé pour une période inférieure à trois mois, le montant du terme considéré serait calculé *prorata temporis*.

## **ARTICLE 24 – FRAIS DE CONSTITUTION**

A la clôture de la Période de Souscription, le Fonds versera à la Société de gestion, un montant TTC égal à 0.3% maximum du montant total des souscriptions recueillies par le Fonds (hors droits d'entrée) en compensation de l'ensemble des frais et charges supportés par elle au titre de la constitution de celui-ci.

## **ARTICLE 25 – AUTRES FRAIS**

### **25.1. Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations**

Les frais de fonctionnement liés à l'acquisition (réalisée ou non réalisée), au suivi et à la cession des participations comprennent les frais suivants :

- les frais de contentieux relatifs à ses participations (notamment celles issues d'investissement réalisées par le Délégué, à l'exclusion de ceux résultant d'une procédure établissant la responsabilité de la Société de gestion ou du Délégué dans l'accomplissement de leur mission,
- les commissions, courtages et honoraires versés à des tiers en vue de l'identification et la réalisation des investissements et de la cession des participations,
- tous les frais encourus au titre de l'acquisition, du suivi ou de la cession d'un investissement et notamment les frais et honoraires d'audit, d'expertise et de conseil juridique y compris, le cas échéant, les droits d'enregistrement, et tous autres droits ou taxes similaires. Ils comprennent également les frais encourus sur des transactions non abouties.

Ces frais seront supportés par les sociétés dans lesquelles le Fonds investit, dans la limite de 0,2803%.

### **25.2. Frais indirects liés à l'investissement du Fonds dans d'autres parts ou actions d'OPCVM et/ou de FIA**

Si le Fonds est investi dans un ou plusieurs autres OPCVM et/ou FIA, les frais de gestion de ces OPCVM et/ou FIA, ne dépasseront pas en moyenne annuelle sur la durée de vie du fonds 0,05% TTC du montant total des souscriptions recueillies par le Fonds (hors droits d'entrée). Ces frais seront supportés par le Fonds.

## **TITRE V – OPERATIONS DE RESTRUCTURATION ET ORGANISATION DE LA FIN DE VIE DU FONDS**

### **ARTICLE 26 – FUSION – SCISSION**

Après obtention de l'agrément de l'AMF, la Société de gestion peut soit faire apport, en totalité ou en partie, des actifs compris dans le Fonds à un autre fonds qu'elle gère, soit scinder le Fonds en deux ou plusieurs autres fonds dont elle assurera la gestion.

Ces opérations de fusion ou de scission ne peuvent être réalisées qu'un mois après que les porteurs en ont été avisés.

Elles donnent lieu à la délivrance d'une nouvelle attestation précisant le nombre de parts détenues par chaque porteur de parts.

### **ARTICLE 27 – PRELIQUIDATION**

La préliquidation est une période permettant à la Société de gestion de préparer la liquidation du Fonds et de diminuer d'autant la durée de la période de liquidation. La Société de gestion peut décider de faire entrer le Fonds en préliquidation.

#### **27.1. Conditions d'ouverture de la période de préliquidation**

Le Fonds peut entrer en période de préliquidation à compter de l'ouverture de son sixième exercice.

Dans ce cas, après avoir informé le Dépositaire, la Société de gestion déclare auprès de l'AMF et du service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats, l'ouverture de la période de pré-liquidation du Fonds .

Elle en informe le Commissaire aux Comptes.

Elle informe également les porteurs de parts, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de ses modalités et conséquences.

#### **27.2. Conséquences liées à l'ouverture de la période de préliquidation**

A compter de l'ouverture de l'exercice au cours duquel la déclaration de mise en pré-liquidation est déposée, le quota de 70 % figurant au I de l'article L. 214-30 du CMF et le Quota Innovant peuvent ne plus être respectés.

Pendant la période de préliquidation, le Fonds :

a) peut, par dérogation à l'article R. 214-56 du CMF, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze (12) mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du Commissaire aux Comptes du Fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'AMF ;

b) ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

(i) des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un Marché Financier ou

des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un Marché Financier lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-47 du CMF si le Fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 du CMF dont les titres ou droits figurent à son actif ;

- (ii) des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du Fonds.

## **ARTICLE 28 – DISSOLUTION**

La Société de gestion procède à la dissolution du Fonds avant l'expiration de la durée de vie du Fonds sauf si celle-ci a été prorogée dans les délais mentionnés à l'article 9.

En outre, le Fonds sera automatiquement dissout dans l'un des cas suivants :

- lorsque la Société de gestion décide de le dissoudre par anticipation ; dans ce cas, la dissolution ne pourra pas intervenir avant la fin de la 5<sup>e</sup> année suivant celle de la clôture de la Période de Souscription ;
- si le montant de son actif net demeure pendant un délai de trente (30) jours inférieur à trois cent mille (300.000) euros, à moins que la Société de gestion ne procède à une fusion avec un autre FCPR ;
- en cas de cessation des fonctions du Dépositaire, si aucun autre dépositaire n'a été désigné par la Société de gestion après approbation par l'AMF ;
- si la Société de gestion est dissoute ou fait l'objet d'un redressement judiciaire, si la Société de gestion cesse d'être autorisée à gérer des FCPI en France ou si la Société de gestion cesse ses activités pour quelle que raison que ce soit, sauf dans l'hypothèse où l'AMF aurait autorisé la reprise de la gestion du Fonds par une autre société de gestion ;
- en cas de demande de rachat de la totalité des parts A1, A2 et B (lorsque ces rachats sont autorisés).

Dans tous les cas de dissolution, les demandes de rachat, y compris pour motifs exceptionnels tels que prévus à l'article 11, ne sont plus acceptées.

La Société de gestion informe au préalable l'AMF, le dépositaire et les porteurs de parts de la procédure de dissolution retenue et des modalités de liquidation envisagée.

## **ARTICLE 29 – LIQUIDATION**

La dissolution du Fonds entraîne l'ouverture d'une période de liquidation au cours de laquelle l'existence du Fonds ne subsiste que pour les besoins de la liquidation progressive de ses actifs restant en portefeuille, au mieux de l'intérêt des porteurs de parts.

La période de liquidation prend fin lorsque le Fonds aura cédé ou distribué tous les titres qu'il détient.

En cas de dissolution, la Société de Gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts du Fonds.

Le représentant de la Société de Gestion (ou du liquidateur) est investi, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs, payer les créanciers éventuels et répartir le solde disponible entre les porteurs de parts, au prorata de leurs droits.

Le Commissaire aux Comptes et le Dépositaire continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la fin des opérations de liquidation. A la fin de la liquidation, la Société de Gestion adresse à l'AMF le rapport du Commissaire aux Comptes.

Pendant la période de liquidation, le Dépositaire, le Commissaire aux Comptes, continuent à percevoir leur rémunération ; la rémunération annuelle de la Société de Gestion lui demeure acquise si elle est chargée des opérations de liquidation, ou à défaut, est versée au liquidateur.

En fin de vie du Fonds, les frais récurrents de gestion et de fonctionnement continueront à être prélevés jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, et demeureront acquis à la Société de Gestion ou au liquidateur pendant toute la période de liquidation. Ces frais seront prélevés au fur et à mesure des produits de cession d'actifs réalisés par le Fonds jusqu'à l'issue de la période de liquidation s'ils n'ont pu être prélevés à leur date d'exigibilité.

La Société de gestion a pour objectif de liquider le portefeuille du Fonds au plus tard avant l'expiration de la durée de vie du Fonds, le cas échéant prorogée, soit au plus tard le 31 décembre 2031 et le cas échéant le 30 décembre 2033, et de permettre aux porteurs de parts du Fonds de recevoir sous forme de distribution tout ou partie des avoirs du Fonds avant ledit terme du Fonds.



## TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

### ARTICLE 30 – MODIFICATION DU REGLEMENT

Toute proposition de modification du Règlement est prise à l'initiative de la Société de gestion. Cette modification ne devient effective qu'après information ou accord du Dépositaire, selon le cas, et information des porteurs de parts selon les modalités définies par l'instruction de l'AMF en vigueur.

Les modifications du présent Règlement sont portées à la connaissance des porteurs de parts selon les modalités prévues par la réglementation de l'AMF.

Toute modification réglementaire impérative applicable au Fonds s'appliquera au jour de son entrée en vigueur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une modification du Règlement. Il en sera de même de toute modification réglementaire non impérative que la Société de gestion jugera opportune d'appliquer au Fonds et qu'elle pourra seule décider de refléter dans la documentation du Fonds, en ce compris le présent Règlement. Cependant, si une telle modification devait entraîner une modification de leurs droits, les porteurs de parts du Fonds en seront informés par la Société de gestion conformément à la réglementation en vigueur.

### ARTICLE 31 – CONTESTATION – ÉLECTION DE DOMICILE

Le droit français régit le présent Règlement, les rapports entre les porteurs de parts, le Fonds, la Société de gestion, le Dépositaire et/ou le Commissaire aux Comptes et, plus généralement, toutes relations, droits et obligations résultant de la création, de la vie, de la dissolution et de la liquidation du Fonds.

Toutes contestations relatives au Fonds qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci ou lors de sa liquidation, soit entre les porteurs de parts, soit entre ceux-ci et la Société de gestion, le Dépositaire et/ou le Commissaire aux Comptes, sont soumises à la juridiction exclusive des tribunaux de Paris.

### ARTICLE 32 – RESTRICTIONS A L'EGARD DES « US PERSONS »

Les parts du Fonds ne peuvent être offertes ou vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique (y compris sur ses territoires et possessions) à une *US Person* telle que définie par la réglementation américaine *Regulation S* adoptée par la *Securities and Exchange Commission* (« SEC »). Les personnes désirant acquérir ou souscrire des parts auront à certifier par écrit, lors de toute acquisition ou souscription de parts, qu'elles ne sont pas des *US Persons*. Tout porteur de parts du Fonds doit informer immédiatement la Société de gestion s'il devient une *US Person*. La Société de gestion peut imposer des restrictions (i) à la détention des parts par une *US Person*. Ce pouvoir s'étend également à toute personne (i) qui apparaît directement ou indirectement en infraction avec les lois et règlements de tout pays ou toute autorité gouvernementale, ou (ii) qui pourrait, de l'avis de la Société de gestion, faire subir un dommage au Fonds qu'il n'aurait autrement ni enduré ni subi ;

## ARTICLE 33- ECHANGE D'INFORMATIONS A DES FINS FISCALES

### 33.1. Règles spécifiques FATCA

**FATCA** désigne les Sections 1471 à 1474 du Code US, toute réglementation actuelle ou future ou leurs interprétations officielles, tout accord passé conformément à la Section 1471(b) du Code US, ou toute réglementation ou loi fiscale ou pratique adoptée conformément à tout accord intergouvernemental conclu en relation avec la mise en œuvre de ces Sections du Code US.

**Code US** désigne le *United States Internal Revenue Code* of 1986.

Dans le cadre de l'application de la réglementation FATCA, chaque porteur de part est informé que s'il est identifié en qualité d' *US Person* tel que ce terme est défini dans la réglementation FATCA ou, en l'absence de remise de la documentation requise au titre de l'application de cette même réglementation, certaines informations le concernant (nom, adresse, numéro d'identification fiscale, certaines informations relatives à ses comptes financiers, i.e., au cas particulier aux parts qu'il détient dans le Fonds et, notamment, la valeur de ces parts à la fin de l'année) feront l'objet d'une déclaration par le Fonds, sous format informatique sur une base annuelle, à l'administration fiscale française pour transmission à l'administration fiscale américaine (*U.S Internal Revenue Service*).

### 33.2. Règles spécifiques à la Norme Commune de Déclaration, ou « *Common Reporting Standard* » (« **CRS** »)

Le Fonds est soumis aux règles prévues par la Directive 2014/107/UE du conseil du 9 décembre 2014 (« **Directive DAC 2** ») modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, telles qu'elles sont transposées en droit français, ainsi qu'aux conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces règles, fondées sur la Norme Commune de Déclaration de l'OCDE, imposent au Fonds de collecter certaines informations concernant la résidence fiscale de ses porteurs de parts.

En outre, si la résidence fiscale du porteur de parts se trouve hors de France dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel un accord d'échange automatique d'informations est applicable, le Fonds peut être amené, en application de la législation en vigueur, à transmettre certaines informations relatives à ses porteurs de parts à l'Administration fiscale française pour transmission aux autorités fiscales étrangères concernées. Ces informations, qui seront transmises sur une base annuelle sous format informatique, concernent notamment le pays de résidence fiscale du porteur de parts, son numéro d'identification fiscale, et tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes financiers déclarables.

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Le présent Règlement a été approuvé par l'AMF le : | 10 novembre 2023 |
| Date d'édition du Règlement :                      | 16 novembre 2023 |

## DÉFINITIONS - GLOSSAIRE

| Notion                                              | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actif Net du Fonds</b>                           | Défini à l' <b>article 15.2</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AMF</b>                                          | Désigne l'Autorité des marchés financiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bulletin de souscription</b>                     | Défini à l' <b>article 10.2</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CMF</b>                                          | Désigne le Code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Commissaire aux Comptes</b>                      | Désigne la société <b>Deloitte &amp; Associés</b> au moment de la Constitution du Fonds, puis toute société ou personne qui pourrait être désignée à cette fonction par la Société de gestion, selon les modalités prévues par la réglementation, au cours de la vie du Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constitution</b>                                 | Défini à l' <b>article 2.2</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Déléataire</b>                                   | Désigne la société <b>Supernova Invest</b> au moment de la Constitution du Fonds, puis toute société agréée par l'AMF qui pourrait être désignée à cette fonction en remplacement de cette société au cours de la vie du Fonds, selon les modalités prévues par la réglementation.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Déléataire administratif et comptable</b>        | Désigne la société <b>Alter Domus Fund Services France</b> au moment de la Constitution du Fonds, puis toute société agréée par l'AMF qui pourrait être désignée à cette fonction en remplacement de cette société au cours de la vie du Fonds, selon les modalités prévues par la réglementation.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dépositaire</b>                                  | Désigne la société <b>Caceis Bank</b> au moment de la Constitution du Fonds, puis toute société habilitée qui pourrait être désignée à cette fonction par la Société de gestion, selon les modalités prévues par la réglementation, au cours de la vie du Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Entreprise(s) Liée(s)</b>                        | Défini à l' <b>article 5</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FCPI</b>                                         | Désigne le Fonds Commun de Placement dans l'Innovation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fonds</b>                                        | Désigne le <b>FCPI Amundi Avenir Innovation 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Marché Financier</b>                             | Désigne le marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Période de blocage</b>                           | Désigne la période pendant laquelle les porteurs de parts ne peuvent pas demander le rachat de leurs parts par le Fonds, telle que définis à l' <b>article 11</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Politique d'investissement responsable</b>       | Désigne la politique d'investissement responsable d'Amundi disponible sur le site <a href="http://www.amundi.fr">www.amundi.fr</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produits Nets et Plus-Values Nettes du Fonds</b> | <p>Désignent la somme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des bénéfices ou pertes d'exploitation à savoir la différence entre les produits (intérêts, dividendes, et tous produits autres que les produits de cession) et les charges (frais de constitution, honoraires de la Société de gestion, honoraires du Dépositaire, honoraires du Commissaire aux Comptes, frais de banque, frais d'investissement et tous autres frais relatifs à la gestion du Fonds), constatée depuis la Constitution du Fonds jusqu'à la date du calcul ;</li> </ul> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- des plus ou moins-values réalisées sur la cession des investissements du portefeuille depuis la Constitution du Fonds jusqu'à la date du calcul ;</li> <li>- des plus ou moins-values latentes sur les investissements du portefeuille, ces plus ou moins-values latentes étant déterminées sur la base de la valorisation des actifs comme il est dit à l'article 10 du présent Règlement à la date du calcul.</li> </ul> |
| <b>Quota Innovant</b>             | Défini à l' <b>article 3</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Règlement</b>                  | Désigne le règlement du Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Règlement de Déontologie</b>   | Désigne le règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital investissement, commun à France Invest (anciennement AFIC (Association Française des Investisseurs pour la Croissance)) et à l'AFG (Association Française de la Gestion Financière).                                                                                                                                                                        |
| <b>Règlement Disclosure</b>       | Défini à l'article 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Règlement sur la Taxonomie</b> | Défini à l'article 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Société de gestion</b>         | Désigne la société <b>Amundi Private Equity Funds</b> au moment de la Constitution du Fonds, puis toute société agréée par l'AMF qui pourrait être désignée à cette fonction en remplacement de cette société au cours de la vie du Fonds, selon les modalités prévues par la réglementation.                                                                                                                                                                       |
| <b>Société Liée</b>               | Défini à l' <b>article 5.1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Transfert</b>                  | Désigne tout acte emportant mutation de parts à titre gratuit ou onéreux et notamment sans que cette liste soit limitative, successions, cessions, apports, donations, fusions, absorptions et/ou scissions affectant les porteurs de parts.                                                                                                                                                                                                                        |

## ANNEXE I

### Informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit : FCPI Amundi Avenir Innovation 4

Identifiant d'entité juridique : 2138007YBONBKTN64Z27

## Caractéristiques environnementales et/ ou sociales

Ce produit financier a-t-il un objectif d'investissement durable?

☒ ☐ **Oui** ☒ ☐ **Non**

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Il réalisera un minimum d'investissement durables ayant un objectif environnemental : _____%                                           | <input type="checkbox"/> Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il contiendra une proportion minimale de 0 % d'investissements durables |
| <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE        | <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE                                            |
| <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE | <input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE                                     |
| <input type="checkbox"/> Il réalisera un minimum d'investissements durables ayant un objectif social: ____%                                                     | <input type="checkbox"/> ayant un objectif social                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Il promeut des caractéristiques E/S, mais <b>ne réalisera pas d'investissements durables</b>                                                                                                      |

### Quelles caractéristiques environnementales et/ou sociales sont promues par ce produit financier?

L'analyse ESG des entreprises d'Amundi PEF vise à apprécier leur capacité à gérer l'impact négatif potentiel de leurs activités sur les facteurs de durabilité. Cette analyse vise ainsi à évaluer leurs comportements Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance en leur attribuant une notation ESG allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note), de sorte à réaliser une appréciation plus globale des risques.

- **Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?**

L'indicateur de durabilité est la note ESG moyenne du portefeuille qui doit être supérieure à la note minimale pré-définie pour le fonds.

Le Déléataire dispose d'une méthodologie équivalente à celle d'Amundi PEF énoncée ci-dessous et s'engage à fournir à Amundi PEF toute information requise dans le cadre des rapports semestriels décrits dans le règlement du Fonds.

Amundi PEF a développé son propre processus de notation ESG interne. Des notations adaptées à chaque secteur d'activité visent à évaluer la dynamique dans laquelle les entreprises évoluent.

La notation ESG d'Amundi utilisée pour déterminer la note ESG est un score quantitatif ESG traduit en sept notes, allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Dans l'échelle de notation ESG d'Amundi, les entreprises appartenant à la liste d'exclusion correspondent à un score G<sup>3</sup>. Les entreprises obtenant une note de F sont également écartées de l'investissement car considérées comme présentant un risque ESG trop important et/ou insuffisamment géré par l'entreprise.

Pour les entreprises, la performance ESG est évaluée globalement et en fonction des critères pertinents pour leur secteur d'activité, à travers la combinaison des trois dimensions ESG :

- la dimension environnementale : elle examine la capacité des émetteurs à maîtriser leur impact direct et indirect sur l'environnement, en limitant leur consommation d'énergie, en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre, en luttant contre l'épuisement des ressources et en protégeant la biodiversité ;
- la dimension sociale : elle mesure la façon dont un émetteur opère sur deux concepts distincts : la stratégie de l'émetteur pour développer son capital humain et le respect des droits de l'homme en général ;
- la dimension de gouvernance : elle évalue la capacité de l'émetteur à assurer les bases d'un cadre de gouvernance d'entreprise efficace et à générer de la valeur sur le long terme.

La méthodologie appliquée par Amundi PEF repose sur des critères soit génériques (communs à toutes les entreprises quelle que soit leur activité), soit sectoriels, pondérés par secteur. Les ratings ESG d'Amundi PEF sont susceptibles d'être exprimés globalement sur les trois dimensions E, S et G ou individuellement sur tout facteur environnemental ou social.

- ***Quels sont les objectifs des investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser et comment l'investissement durable contribue-t-il à ces objectifs ?***

Le Fonds ne réalisera pas d'investissements durables.

- ***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser ne causent-ils pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

---

<sup>3</sup> Liste d'exclusion disponible dans la Politique Investissement Responsable d'Amundi Asset Management, [www.amundi.com](http://www.amundi.com)

Le Fonds ne réalisera pas d'investissements durables.

***Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?***

Les indicateurs des incidences négatives sont pris en compte par Amundi PEF dans la vérification DNSH (Do Not Significantly Harm) : celle-ci repose en effet sur le suivi des indicateurs obligatoires des Principales Incidences Négatives de l'Annexe 1, Tableau 1 des RTS lorsque des données fiables sont disponibles via la combinaison des indicateurs suivants et de seuils ou règles spécifiques :

- L'entreprise produit un bilan carbone (*a minima* sur les Scopes 1 et 2)
- L'entreprise ne présente pas de controverse environnementale ou sociale majeure sans stratégie de remédiation telle que:
  - Violation des principes du Pacte Mondial des Nations Unies
  - Controverse majeure de pollution ou de menace pour la biodiversité
  - Controverse majeure liée aux conditions de travail et aux droits humains
- L'entreprise a au moins une femme au Conseil d'Administration (ou dans l'organe de décision le plus important – le Conseil de surveillance de préférence).

Amundi PEF prend déjà en compte les Principales Incidences négatives dans sa politique d'exclusion dans le cadre de l'application de sa Politique Investissement Responsable. Ces exclusions, qui s'appliquent en plus des tests détaillés ci-dessus, couvrent les sujets suivants<sup>4</sup> : exclusions sur les armes controversées, violations des principes du Pacte mondial de l'ONU, charbon et tabac. Le Délégué s'engage à respecter la Politique Investissement Responsable d'Amundi PEF.

Une autre vérification permet de s'assurer que l'entreprise ne présente pas une mauvaise performance environnementale ou sociale, ce qui correspond à un score environnemental ou social strictement supérieur à F sur l'échelle de notation Amundi PEF.

***Dans quelle mesure les investissements durables sont-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ?***

Le Fonds ne réalisera pas d'investissements durables.

---

<sup>4</sup> Au 31/12/2022

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « *ne pas causer de préjudice important* » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'UE.

Le principe consistant à « *ne pas causer de préjudice important* » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

### Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

 Oui.

Le Déléataire dispose d'une méthodologie équivalente à celle d'Amundi PEF énoncée ci-dessus et s'engage à fournir à Amundi PEF toute information requise dans le cadre des rapports semestriels décrits dans le règlement du Fonds.

Amundi PEF prend en compte les indicateurs obligatoires des Principales Incidences Négatives conformément à l'Annexe 1, Tableau 1 des RTS s'appliquant à la stratégie de l'OPC et s'appuie sur une combinaison de politiques d'exclusions (normatives et sectorielles), l'intégration de la notation ESG dans le processus d'investissement, l'engagement et les approches de vote :

- **Exclusion** : Amundi PEF applique les règles d'exclusion normatives, par activité et par secteur, définies par Amundi Asset Management et qui couvrent certains des principaux indicateurs de durabilité énumérés par le Règlement « Disclosure ». Le Déléataire s'engage à respecter cette politique d'exclusions.
- **Intégration de facteurs ESG** : Amundi PEF a adopté des normes minimales d'intégration ESG appliquées par défaut à ses fonds ouverts gérés activement (exclusion des émetteurs notés F et G). Les critères utilisés dans l'approche de notation ESG d'Amundi PEF ont également été conçus pour prendre en compte les impacts clés sur les facteurs de durabilité, ainsi que la qualité de l'atténuation.
- **Suivi des controverses** : Amundi PEF a développé un système de notations ESG de ses participations qui intègre des questions sur de potentielles controverses environnementales ou sociale majeure sans stratégie de remédiation et notamment la violation des principes du Pacte Mondial des Nations Unies, les controverses majeures de pollution ou de menaces pour la biodiversité, les controverses majeures liées aux conditions de travail et aux droits humains. Cette approche est ensuite enrichie d'une évaluation approfondie de chaque controverse sévère, menée par des analystes ESG et de la revue périodique de son évolution.
- **Engagement** : l'engagement est un processus continu et ciblé visant à influencer les activités ou le comportement des entreprises. L'objectif de l'engagement peut être divisé en deux catégories : engager une entreprise à améliorer la façon dont elle intègre la dimension environnementale et sociale, engager un émetteur à améliorer son impact sur les questions environnementales, sociales et de droits de l'homme ou d'autres questions de durabilité importantes pour la société et l'économie mondiale. Cela est fait majoritairement via la définition et le suivi durant toute la période de détention de la feuille de route ESG.





## Quelle stratégie d'investissement ce produit financier suit-il ?

**Objectif de gestion :** L'objectif du Fonds est la constitution d'un portefeuille de titres investi à hauteur de 90% de son actif (le « **Quota Innovant** ») dans des Sociétés Innovantes européennes principalement non cotées, offrant des perspectives de croissance à moyen terme en vue de réaliser des plus-values.

Le Fonds pourra également investir dans des Sociétés Innovantes cotées, étant précisé que pour celles qui sont cotées au moment de l'investissement initial du Fonds, elles devront respecter les conditions prévues à l'article L.214-30 du CMF et tout particulièrement celle prévue au point 11°/ de l'article 4.1.1. A. du Règlement.

Le Fonds intègre les facteurs de durabilité dans son processus d'investissement, comme indiqué plus en détail dans le Prospectus et la présente Annexe.

- ***Quels sont les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisés pour sélectionner les investissements afin d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier?***

Le FCPI Amundi Avenir Innovation 4 applique d'abord la politique d'exclusion d'Amundi incluant notamment les règles suivantes :

- les exclusions légales sur l'armement controversé (mines antipersonnel, bombes à sous-munitions, armes chimiques, des armes biologiques et des armes à l'uranium appauvri...) ;
- les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l'un ou plusieurs des 10 principes du Pacte Mondial, sans mesures correctives crédibles ;
- les exclusions sectorielles du groupe Amundi sur le Charbon et le Tabac (le détail de cette politique est disponible dans la Politique Investissement Responsable d'Amundi disponible sur le site [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr)).

Le FCPI Amundi Avenir Innovation 4 applique également la méthodologie de notation du Déléataire équivalente à celle d'Amundi PEF énoncée ci-dessus.

- ***Quel est le taux minimal d'engagement pour réduire la portée des investissements envisagés avant l'application de cette stratégie d'investissement ?***

Il n'y a pas de taux minimal d'engagement pour réduire la portée de ces investissements.

- ***Quelle est la politique suivie pour évaluer les pratiques de bonne gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements ?***

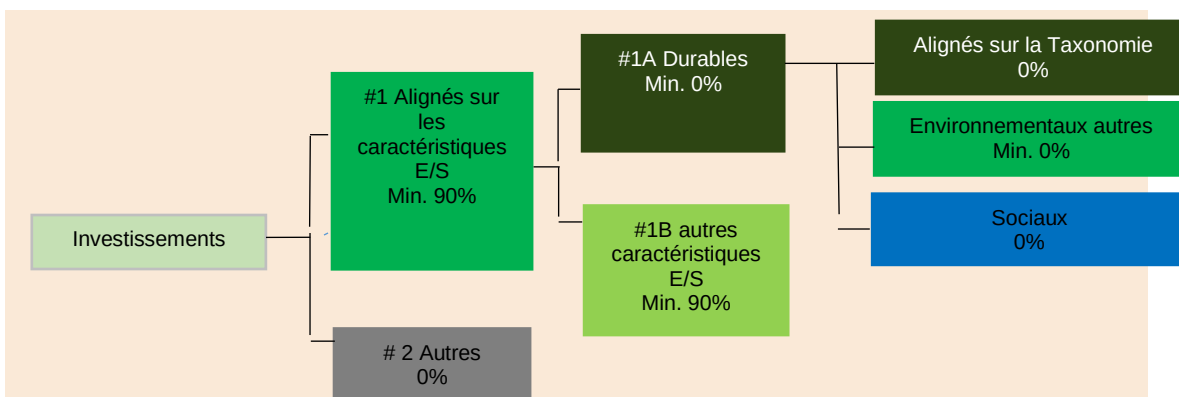
Le Déléataire dispose d'une méthodologie équivalente à celle d'Amundi PEF énoncée ci-dessous et s'engage à fournir à Amundi PEF toute information requise dans le cadre des rapports semestriels décrits dans le règlement du Fonds.

Amundi PEF s'appuie sur la méthodologie de notation ESG propriétaire d'Amundi PEF. La notation ESG d'Amundi PEF repose sur un cadre d'analyse ESG propriétaire, qui prend en compte des critères spécifiques à la gouvernance. Dans la dimension Gouvernance, est évaluée la capacité de l'entreprise à assurer un cadre de gouvernance d'entreprise efficace qui garantit ses objectifs à long terme (par exemple, garantir la valeur de l'entreprise sur le long terme). Les sous-critères de gouvernance pris en compte sont la structure du conseil d'administration, l'éthique et stratégie d'achats responsables et la stratégie ESG.

L'échelle de notation ESG d'Amundi PEF contient sept notes, allant de A à G, où A est la meilleure et G la pire. Les sociétés notées F et G sont exclues de l'univers d'investissement.

### Quelle est l'allocation des actifs prévue pour ce produit financier ?

Au moins 90 % des actifs du Fonds sont utilisés pour promouvoir les caractéristiques E/S.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

- **Comment l'utilisation de produits dérivés atteint-elle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?**

Les produits dérivés ne sont pas utilisés pour atteindre l'objectif ESG du Fonds.

**Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

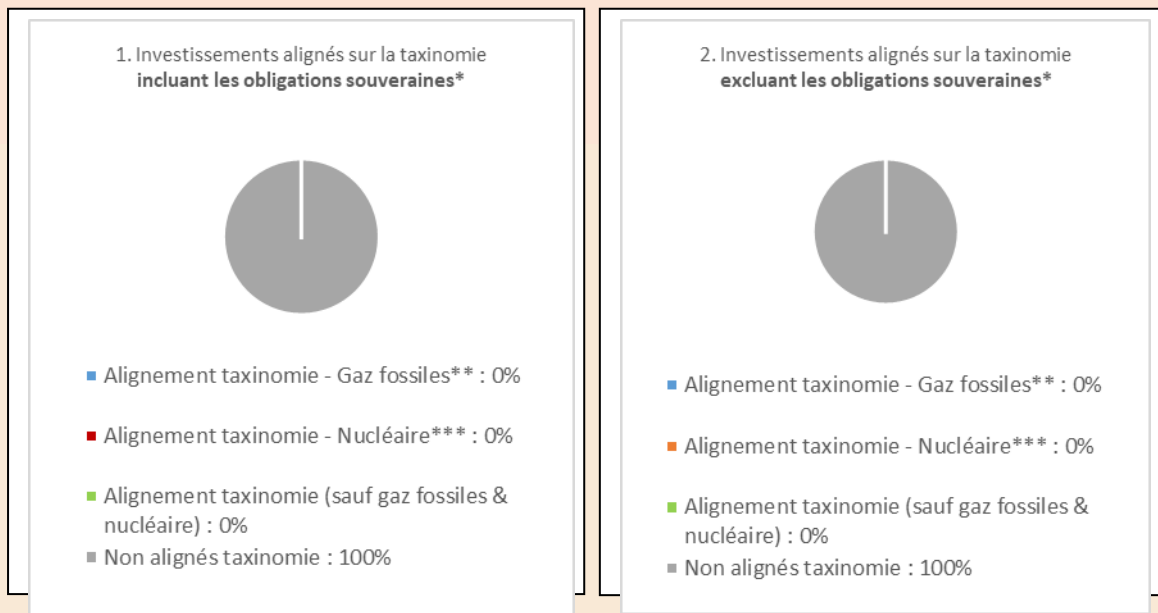
Le fonds ne dispose actuellement d'aucun engagement minimum en faveur d'investissements durables avec un objectif environnemental aligné sur la taxinomie de l'UE.

- **Le produit financier investit-il dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE ?**

☐ Oui : ☐ En gaz fossile ☐ En énergie nucléaire

X Non

**Les deux graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage minimal d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines\* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.**



\*Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

\*\* Le gaz fossile fait référence aux activités de transition liées aux combustibles gazeux fossiles qui ne peuvent pas encore être remplacées par des alternatives à faible émission de carbone technologiquement et économiquement réalisables, mais qui contribuent à l'atténuation du changement climatique.

\*\*\* L'énergie nucléaire désigne les activités de transition liées à l'énergie nucléaire qui sont soumises à des conditions strictes de sécurité et d'environnement (y compris sur l'élimination des déchets).

● ***Quelle est la part minimale d'investissements dans des activités transitoires et habilitantes ?***

Le Fonds n'a pas d'engagement quant à une proportion minimale d'investissements dans des activités transitoires et habilitantes.

**Quelle est la part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Fonds ne réalisera pas d'investissements durables.

**Quelle est la part minimale d'investissements durables sur le plan social ?**

Le Fonds n'a pas de part minimale d'investissements durables ayant un objectif social.

**Quels investissements sont inclus dans la catégorie « #2 Autres », quelle est leur finalité et existe-t-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?**

Aucun investissement dans cette catégorie n'est prévu.

**Un indice spécifique a-t-il été désigné comme indice de référence pour déterminer si ce produit financier est aligné sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales qu'il promeut ?**

N/A

● ***Comment l'indice de référence est-il en permanence aligné sur chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?***

N/A

● ***Comment l'alignement de la stratégie d'investissement sur la méthodologie de l'indice est-il garanti en permanence ?***

N/A

● ***En quoi l'indice désigné diffère-t-il d'un indice de marché large pertinent ?***

N/A

● ***Où trouver la méthode utilisée pour le calcul de l'indice désigné ?***

N/A

**Où puis-je trouver en ligne davantage d'informations spécifiques au produit ?**

De plus amples informations sur le produit sont accessibles sur le site internet : [www.amundi.com](http://www.amundi.com).



Annexe II  
INFORMATIONS A METTRE A LA DISPOSITION DES PORTEURS DE PARTS

La présente Annexe II fait partie intégrante du Règlement. Elle pourra être mise à jour par la Société de Gestion à tout moment pour lui permettre de se conformer à ses obligations légales en matière d'information des Porteurs de Parts.

La Société de Gestion informera les Porteurs de Parts du Fonds de tout changement substantiel concernant ces informations.

| Liste des informations devant être mises à la disposition des Porteurs de Parts conformément à l'article 21 de l'Instruction AMF n° 2012-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>une description de la stratégie et des objectifs d'investissement du FIA</li> <li>des informations sur le lieu d'établissement de tout FIA maître</li> <li>des informations sur le lieu d'établissement des fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds</li> <li>une description des types d'actifs dans lesquels le FIA peut investir</li> <li>des techniques qu'il peut employer et de tous les risques associés</li> <li>des éventuelles restrictions à l'investissement applicables</li> <li>des circonstances dans lesquelles le FIA peut faire appel à l'effet de levier ; des types d'effets de levier et des sources des effets de levier autorisés et des risques associés ; des éventuelles restrictions à l'utilisation de l'effet de levier ; ainsi que des éventuelles modalités de emploi d'un collatéral ou d'actifs et sur le niveau de levier maximal que le gestionnaire est habilité à employer pour le compte du FIA</li> </ul> | <p>Ces informations figurent à l'Article 3 (<i>Stratégie d'investissement</i>) du Règlement.</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>Ces informations figurent à l'Article 3.1.2 (<i>Principes d'investissements</i>) et à l'Article 3.1.2.4 (<i>Stratégie d'investissement du Quota Libre</i>) du Règlement.</p> <p>Ces informations figurent à l'Article 3 (<i>Stratégie d'investissement</i>), et à l'Article 3.2 (<i>Profil de risques</i>) du Règlement.</p> <p>Ces informations figurent à l'Article 3 (<i>Stratégie d'investissement</i>) du Règlement.</p> <p>Ces informations figurent à l'Article 4.1.3 (<i>Règles applicables aux quotas du fonds</i>) du Règlement.</p> |
| <b>b)</b> une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le FIA pour changer sa stratégie d'investissement ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La procédure applicable est celle applicable en cas de modification du Règlement, définie à l'Article 30 ( <i>Modification du Règlement</i> ) du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Liste des informations devant être mises à la disposition des Porteurs de Parts conformément à l'article 21 de l'Instruction AMF n° 2012-06                                                                                                                                                                                                                          | Informations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sa politique d'investissement, ou les deux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Règlement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>c) une description des principales conséquences juridiques de l'engagement contractuel pris à des fins d'investissement, y compris des informations sur la compétence judiciaire, sur le droit applicable et sur l'existence ou non d'instruments juridiques permettant la reconnaissance et l'exécution des décisions sur le territoire où le FIA est établi</p> | <p>Toute contestation relative au Fonds s'élevant pendant la vie du Fonds ou pendant sa liquidation, sa dissolution, sa fusion ou sa scission, entre les Porteurs de Parts ou entre les Porteurs de Parts et la Société de Gestion ou le Dépositaire, sera régie par la loi française et soumise à la juridiction des tribunaux français compétents.</p> <p>Les juridictions françaises reconnaissent généralement les jugements et décisions rendues par les tribunaux/cours d'autres juridictions (sous réserve de respecter, <i>inter alia</i>, la législation applicable en matière de reconnaissance des jugements, mentionnée ci-après, les règles des tribunaux français concernant la reconnaissance et/ou l'exécution de jugements étrangers et sous réserve que ce jugement ne soit pas contraire à l'ordre public français).</p> <p>Les règles applicables en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers dépendent de la juridiction dans laquelle ces jugements ont été rendus.</p> <p>La législation prévoyant la reconnaissance réciproque de jugements étrangers en France comprend : <i>The Civil Jurisdiction and Judgements Act of 1982</i>, le Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (le « <b>CJJA</b> ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour ce qui est des pays de l'UE à l'exclusion du Danemark (avec des dispositions équivalentes applicables au Danemark, en Islande, en Norvège, en Suisse en tant que signataires de la Convention de Bruxelles et de Lugano ; ces deux conventions sont concernées par les dispositions du CJJA relatives à l'exécution réciproque) ; et toutes autres conventions bilatérales conclues entre la France et un pays non européen ou un pays non signataire des Conventions de Bruxelles et de Lugano.</p> <p>Concernant toutes les autres juridictions (y</p> |

| Liste des informations devant être mises à la disposition des Porteurs de Parts conformément à l'article 21 de l'Instruction AMF n° 2012-06                                                                                                                                               | Informations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | compris les États-Unis), les jugements n'ont pas automatiquement force exécutoire en France et devront suivre la procédure applicable sous la loi française pour l'être.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>d)</b> l'identification de :</p> <p>la société de gestion,</p> <p>du dépositaire, et</p> <p>du commissaire aux compte du FIA,</p> <p>ainsi que de tout autre prestataire de services.</p> <p>Et une description de leurs obligations</p> <p>Et des droits des Porteurs de Parts</p> | <p>Ces informations figurent au Titre III (<i>Les Acteurs</i>) et à l'Article 18 (<i>Société de Gestion</i>) du Règlement</p> <p>Ces informations figurent Titre III (<i>Les Acteurs</i>) et à l'Article <b>Error! Reference source not found.</b> (<i>Dépositaire</i>) du Règlement</p> <p>Ces informations figurent à l'Article 22 (<i>Commissaire aux Comptes</i>) du Règlement</p> <p>Les informations concernant le Délégué de la Gestion Comptable figurent à l'Article <b>Error! Reference source not found.</b> (<i>Délégué de la Gestion Comptable</i>) du Règlement.</p> <p>Ces informations figurent aux Articles 18 (<i>La Société de Gestion</i>), <b>Error! Reference source not found.</b> (<i>Dépositaire</i>), 22<b>Error! Reference source not found.</b> (<i>Commissaire aux comptes</i>) et 20 (<i>Délégué de la Gestion Comptable</i>) du Règlement.</p> <p>Ces informations figurent aux Articles <b>Error! Reference source not found.</b> (<i>Parts du Fonds</i>), 10 (<i>Souscription des Parts</i>), 12 (<i>Transfert des Parts</i>), <b>Error! Reference source not found.</b> (<i>Rachat de Parts</i>), 13 (<i>Distribution de revenus</i>), 14 (<i>Distributions des Produits de Cession</i>), 7.4 (<i>Droits attachés aux Parts</i>), et 17 (<i>Documents d'information</i>) du Règlement.</p> |
| <b>e)</b> Pour les sociétés de gestion agréées au titre de la Directive AIFM, une description de la manière dont le gestionnaire respecte les exigences énoncées au IV de l'article 317-2 du règlement général de l'AMF                                                                   | Ces informations figurent à l'Article 18 ( <i>Société de Gestion</i> ) du Règlement. En application de la Directive AIFM, la Société de Gestion maintient un surplus de fonds propres de 0,01% de ses encours afin de couvrir les risques de négligence professionnelle. Elle dispose également d'une couverture Responsabilité Civile Professionnelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>f)</b> une description de toute fonction de gestion déléguée par la société de gestion</p> <p>et de toute fonction de garde déléguée par</p>                                                                                                                                        | <p>Ces informations figurent dans Définitions Glossaire ainsi que dans le titre III (<i>Acteurs</i>) du Règlement.</p> <p>Aucune délégation n'est envisagée par le</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Liste des informations devant être mises à la disposition des Porteurs de Parts conformément à l'article 21 de l'Instruction AMF n° 2012-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Informations                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| le dépositaire, l'identification du délégataire et tout conflit d'intérêts susceptible de découler de ces délégations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dépositaire.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>g)</b> une description de la procédure d'évaluation du FIA et de la méthodologie de détermination du prix employée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes employées pour les actifs difficiles à évaluer                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ces informations figurent à l'Article <b>Error! Reference source not found.</b> ( <i>Valorisation des Actifs du Fonds</i> ) du Règlement.                                                                                                                                           |
| <b>h)</b> une description de la gestion du risque de liquidité du FIA, en ce compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles, et les modalités existantes avec les Porteurs de Parts en matière de remboursement                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>i)</b> une description de tous les frais, charges et commissions éventuels, et de leurs montants maximaux, supportés directement ou indirectement par les Porteurs de Parts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Les frais et commissions ainsi que leur méthode de calcul et de paiement sont détaillés à l'Article 23 ( <i>Frais récurrents de fonctionnement et de gestion du fonds</i> ), l'Article 24 ( <i>Frais de Constitution</i> ) et de l'Article 25 ( <i>Autres Frais</i> ) du Règlement. |
| <b>j)</b> une description de la manière dont la société de gestion garantit un traitement équitable des Porteurs de Parts<br><br>et, dès lors qu'un Porteur de Parts bénéficie d'un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d'un traitement préférentiel, une description de ce traitement préférentiel, le type d'investisseurs qui bénéficient de ce traitement préférentiel et, le cas échéant, l'indication de leurs liens juridiques ou économiques avec le FIA ou la société de gestion | Ces informations figurent à l'Article 6 ( <i>Règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts</i> ) du Règlement.<br><br>Aucun droit préférentiel n'est envisagé.                                                                                                         |
| <b>k)</b> le dernier rapport annuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A – Fonds en création                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>l)</b> la procédure et les conditions d'émission et de rachat des parts ou des actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ces informations figurent aux Articles <b>Error! Reference source not found.</b> ( <i>Parts du Fonds</i> ), 10 ( <i>Souscription des parts</i> ) et <b>Error! Reference source not found.</b> ( <i>Rachat de Parts</i> ) du Règlement.                                              |
| <b>m)</b> la dernière valeur liquidative du FPCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A – Fonds en création                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>n)</b> le cas échéant, les performances passées du FPCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A – Fonds en création                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>o)</b> l'identité du courtier principal et une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Liste des informations devant être mises à la disposition des Porteurs de Parts conformément à l'article 21 de l'Instruction AMF n° 2012-06                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description de toutes les dispositions importantes que le FIA a prises avec ses courtiers principaux et la manière dont sont gérés les conflits d'intérêts y afférents et la disposition du contrat avec le dépositaire stipulant la possibilité d'un transfert ou d'un réemploi des actifs du FIA et les informations relatives à tout transfert de responsabilité au courtier principal qui pourrait exister |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| p) une description des modalités et des échéances de communication des informations exigées au titre des IV et V de l'article 421-34 du règlement général de l'AMF                                                                                                                                                                                                                                             | Les informations relatives aux facteurs de risque et aux systèmes de gestion du risque, au montant total du levier et aux nouvelles dispositions prises pour gérer ces risques, au pourcentage d'actifs du FIA faisant l'objet d'un traitement spécial, au niveau maximal de levier ainsi qu'à tout droit de réemploi des actifs du FIA donnés en garantie et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l'effet de levier seront communiquées dans le Rapport de Gestion Annuel. |

